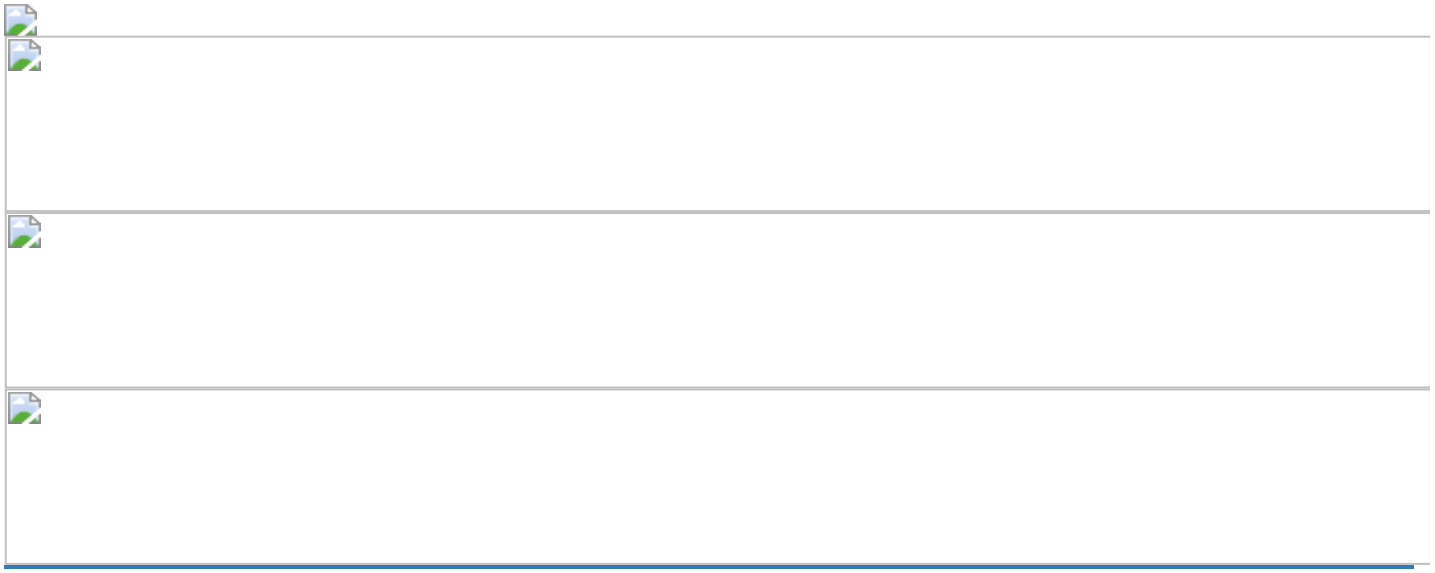


Дело № 1-173/2020

Номер дела: **1-173/2020**

УИН: **27RS0002-01-2020-001372-19**

Дата начала: **26.06.2020**

Дата рассмотрения: **09.12.2020**

Суд: **Кировский районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Водолажская Татьяна Михайловна**

Статьи УК: **159**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник	Пройденко Лада Сафуановна		
ПРОКУРОР	Прокурор г. Хабаровска Зильберман Олег Алексеевич	Статьи УК: 159	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.06.2020
Передача материалов дела судье			29.06.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		03.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	20.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.08.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	20.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.12.2020
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		08.12.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		09.12.2020
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		09.12.2020

Приговор

Дело № 1-173/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 09 декабря 2020 года

Кировский районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего судьи Водолажской Т.М.,

при помощнике судьи Булыгиной Т.И., секретаре судебного заседания Туаевой Ф.А.,

с участием государственного обвинителя – прокуратуры Кировского района г. Хабаровска Расщепкиной К.В., Ширяева А.И., Болотовой Л.Е.,

представителей потерпевшего ФИО10, ФИО16,

подсудимого Зильбермана О.А.

его защитника – адвоката Пройденко Л.С., предоставившей удостоверение № 346 от 27.02.2003 и ордер № 0016055 от 08.07.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Зильбермана Олега Алексеевича, <данные изъяты>,

16.12.2019-задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, 18.12.2019 избрана мера пресечения – заключение под стражу, 03.02.2020 – избрана мера пресечения домашний арест, 08.07.2020 избрана мера пресечения запрет определенных действий по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зильберман О.А., в период с 13.11.2019 по 18.11.2019, находясь на территории г. Хабаровска, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил автошины, принадлежащие ООО «Дальшина» на общую сумму 997 840 рублей, что является крупным размером, причинив указанной организации ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Зильберман О.А., не позднее 13.11.2019, решил совершить мошенничество по следующей схеме: подыскать на территории г. Хабаровска организацию осуществляющую продажу автошин и, представившись сотрудником АО «РФП Лесозаготовка», не находясь в трудовых и иных гражданско-правовых отношениях с указанной организацией, сделать заказ на покупку автошин с обязательным условием предоставления отсрочки оплаты, не имея намерения в дальнейшем осуществлять оплату, после чего, путем предоставления подложных документов, получить в организации заказанные автошины без оплаты, распорядиться впоследствии по собственному усмотрению, тем самым совершить путем обмана хищение чужого имущества в крупном размере.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, Зильберман О.А., не позднее 13.11.2019, в сети Интернет подыскал организацию ООО «Дальшина», осуществляющую продажу автошин и посредством электронной почты «<данные изъяты>», связался со старшим менеджером ООО «Дальшина» - ФИО10, представившись специалистом отдела материально-технического снабжения АО «РФП Лесозаготовка», и с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, умышленно сообщил последней заведомо ложную информацию о намерении АО «РФП лесозаготовка» приобрести автошины, не посвящая сотрудников данной организации в преступные намерения. ФИО10 приняла заявку от Зильбермана О.А., и подготовила спецификацию № 1 от 14 ноября 2019 года и договор поставки автошин № 71 от 14 ноября 2019 условием отсрочки платежа 5 календарных дней, которые 14.11.2019 посредством электронной почты «<данные изъяты>» отправила Зильберману О.А. на электронную почту «<данные изъяты>», для их подписания со стороны покупателя АО «РФП Лесозаготовка» в лице генерального директора Молчанова В.В.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Зильберман О.А., в период с 14.11.2019 по 18.11.2019, неустановленным в ходе следствия способом подписал вышеуказанные документы от имени генерального директора АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8 и заверил оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка», договорившись с ФИО10 в ходе телефонных переговоров, что передача оригиналов подписанных документов и получение заказанных автошин на складе ООО «Дальшина» состоится 18.11.2019. Кроме того, Зильберман О.А. заранее подготовил бланк доверенности № 000325 от 15 ноября 2019 года на получение автошин, подписав неустановленным в ходе следствия способом от имени генерального директора АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8 и заверив оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка».

17.11.2019 Зильберман О.А. обратился к своему знакомому Свидетель №3 с просьбой о том, чтобы последний вместе с ним на автомобиле марки «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион, находящемся в пользовании Свидетель №3, 18.11.2019 оказал ему за денежное вознаграждение услуги по извозу по указанному им маршруту, а также по разгрузке автошин, которые должны быть получены в указанный день в ООО «Дальшина», не посвящая при этом Свидетель №3 в свой преступный умысел, на что последний в силу дружеских отношений с Зильберманом О.А. согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Зильберман О.А., 17.11.2019 подыскал посредством сети Интернет водителя в лице Свидетель №1, оказывающего услуги по грузоперевозкам на своём личном автомобиле марки «Isuzu ELF» (Исузу Эльф) г.р.з. № регион, и не посвящая Свидетель №1 в свой преступный умысел, заказал у последнего за денежное вознаграждение услугу перевозки автошин со склада ООО «Дальшина»,

расположенного по адресу: г. Хабаровск ул. Промышленная, д. 5, до указанного Зильберманом О.А. места, а именно в железнодорожный тупик, расположенный вблизи ул. Батуевская ветка, д. 20 в г. Хабаровске, при этом договорившись с Свидетель №1 о встрече на 18.11.2019 на стоянке, расположенной в районе Уссурийского бульвара в г. Хабаровске, для передачи вышеуказанных оригиналов документов для получения автошин в ООО «Дальшина» без участия Зильбермана О.А. по заведомо поддельной договеренности № 000325 от 15 ноября 2019 года.

Кроме того, Зильберман О.А., с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 14.11.2019 по 17.11.2019 подыскал грузчиков, и не посвящая последних в свой преступний умысел, заказал за денежное вознаграждение услугу по разгрузке вблизи д. 20 по ул. Батуевская ветка в г. Хабаровске, автошин, которые должны быть получены 18.11.2019 Свидетель №1 в ООО «Дальшина» и доставлены на автомобиле последнего в указанное место.

18.11.2019 не позднее 09 часов 00 минут Свидетель №3, по заранее достигнутой договоренности с Зильберманом О.А., выполняя услугу по извозу, подъехал на автомобиле марки «Suzuki-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион на парковочную стоянку, расположенную по адресу: г. Хабаровск Уссурийский бульвар, д. 58, где его ожидал Зильберман О.А. После чего, Свидетель № 3 на указанном автомобиле совместно с Зильберманом О.А., по указанию последнего, проследовал к дому № 10 по ул. Гоголя в г. Хабаровске. После чего Зильберман О.А. вышел из автомобиля марки «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион и направился на встречу с Свидетель № 1 для передачи последнему оригиналов вышеуказанных документов.

18.11.2019 не позднее 09 часов 50 минут, Зильберман О.А., имея умысел на хищение имущества, встретился на стоянке, расположенной в районе Уссурийского бульвара в г.Хабаровске с Усербаевым У.З., которому передал заведомо подложные договор поставки № 71 от 14 ноября 2019 года, спецификацию № 1 от 14 ноября 2019 года и бланк доверенности № 000325 от 15 ноября 2019 года от имени АО «РФП Лесозаготовка», подписанные от имени генерального директора Свидетель №8 и заверенные оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка», для получения Свидетель №1 в ООО «Дальшина» автошин, придав тем самым своим действиям правомерный вид, при этом Зильберман О.А. сообщил водителю контактный абонентский номер ФИО10 и адрес месторасположения вышеуказанной организации: г. Хабаровск ул. Промышленная, д. 5.

После чего Свидетель №3 на автомобиле марки «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион по указанию Зильбермана О.А. проследовал до автомобильной автозаправки «Нефтеторг», расположенной по адресу: г. Хабаровск ул. Промышленная, д. 3/1, где по указанию последнего припарковались и находились в указанном автомобиле около 30 минут.

Свидетель № 1, после получения документов от Зильбермана О.А., 18.11.2019 в период времени с 09 часов 50 минут до 10 часов 30 минут, не подозревая о преступных намерениях и по указанию последнего, прибыл в офис ООО «Дальшина», расположенный по адресу: г. Хабаровск ул.Промышленная, д. 5, где встретился со старшим менеджером ООО «Дальшина» ФИО10, которой передал заведомо подложные документы на получение автошин и собственноручно заполнил свои анкетные и паспортные данные в доверенности № 000325 от 15 ноября 2019 года на получение товара. ФИО10, не подозревая о том, что документы являются подложными и, не подозревая о преступных намерениях Зильбермана О.А., оформила счет-фактуру № 1869 от 18 ноября 2019 года для получения Свидетель №1 на складе ООО «Дальшина» автошин в количестве, указанном в документах. После чего Свидетель № 1, в указанный период времени, находясь на складе ООО «Дальшина», расположенном по адресу: г. Хабаровск ул. Промышленная, д. 5, получил автошины, а именно: автошины фирмы «Yokohama G075 116Q» («Ёкогама Джи075 116 Кью») в количестве 28 штук стоимостью 10850 рублей каждая, общей стоимостью 303800 рублей, автошины фирмы «Bridgestone Blizzak DM-V2 11 OR» («Бриджстоун Близзак ДиМ-Ви2 110 Ар») в количестве 24 штук стоимостью 13 720 рублей каждая, общей стоимостью 329280 рублей, автошины фирмы «Yokohama G075 107Q» («Ёкогама Джи075 107Кью») в количестве 22 штук стоимостью 8410 рублей каждая, общей стоимостью 185020 рублей, автошины фирмы «Hankook RW10 112 T» («Хэнкук АрДаблю 112Ти») в количестве 22 штук

стоимостью 8 170 рублей каждая, общей стоимостью 179740 рублей, а всего на общую сумму 997 840 рублей, которые были загружены Свидетель №1 в автомобиль марки «Isuzu ELF» (Исузу Эльф) г.р.з. № регион, находящегося в его пользовании.

Далее, Свидетель № 1, в указанный период времени, не подозревая о преступных намерениях Зильбермана О.А., по указанию последнего, привез автошины в район железнодорожного тупика, расположенного в районе ул. Батуевская ветка, д. 20 в г. Хабаровске.

В это же время, Свидетель № 3 и Зильберман О.А., по указанию последнего, на автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион (Сузуки ЭСИКС-4), проследовали к торговому центру, расположенному по адресу: г. Хабаровск ул. Батуевская ветка, д. 20, где Свидетель №3, по указанию Зильбермана А.О., встретился с неустановленными следствием, нанятыми Зильберманом О.А. грузчиками, с которыми проследовал до вышеуказанного железнодорожного тупика, где находился автомобиль Свидетель № 1 с погруженными автошинами, при этом Зильберман О.А. остался в автомобиле. Свидетель №3, 18.11.2019 в период времени с 09 часов 50 минут до 10 часов 30 минут, не подозревая о преступных намерениях Зильбермана О.А., выполняя за денежное вознаграждение услугу по разгрузке, совместно с грузчиками, осуществил разгрузку полученных в ООО «Дальшина» автошин, после чего Свидетель № 1 уехал с территории железнодорожного тупика и встретился с Зильберманом О.А., от которого получил денежное вознаграждение за оказанную услугу.

Тем самым, Зильберман О.А., организовав незаконное получение по подложным документам автошины, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил автошины общей стоимостью 997840 рублей, принадлежащие ООО «Дальшина», что является крупным размером, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению.

Он же, Зильберман О.А., в период с 11.12.2019 по 16.12.2019, находясь на территории г. Хабаровска, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил автопокрышки (автошины), принадлежащие ООО «Дальневосточная торговая компания» на общую 459200 рублей, что является крупным размером, причинив указанной организации ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Зильберман О.А., не позднее 11.12.2019 решил совершить мошенничество по следующей схеме: подыскать на территории г. Хабаровска организацию, осуществляющую продажу крышек (автошин) и, представившись сотрудником АО «РФП Лесозаготовка», не находясь в трудовых и иных гражданско-правовых отношениях с указанной организацией, сделать заказ на покупку автопокрышек (автошин) с обязательным условием предоставления отсрочки оплаты, не имея намерения в дальнейшем осуществлять оплату, после чего, путем представления подложных документов, получить в организации заказанные автопокрышки (автошины) без оплаты, распорядиться впоследствии по собственному усмотрению, тем самым совершить путем обмана хищение чужого имущества в крупном размере.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, Зильберман О.А., не позднее 11.12.2019, в сети Интернет подыскал организацию ООО «Дальневосточная торговая компания», осуществляющую продажу автопокрышек (автошин) и посредством сотового телефона, в который установлена сим-карта с абонентским номером: № , связался с менеджером по продажам «Дальневосточная торговая компания» - ФИО21, представившись вымышленным работником АО «РФП Лесозаготовка» Виктором, и с целью хищения чужого имущества путем обмана, умышленно сообщил ФИО21 заведомо ложную информацию о намерении АО «РФП Лесозаготовка» приобрести автопокрышки (автошины), не посвящая сотрудников данной организации в свои преступные намерения. ФИО21 принял заявку от Зильбермана О.А., представившегося вымышленным именем Виктором, и подготовил спецификацию № 1 от 12 декабря 2019 года с условием отсрочки платежа 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, которую 12.12.2019 с электронного почтового ящика «<данные изъяты>, <данные изъяты>» отправил Зильберману О.А. на электронную почту «<данные изъяты>», созданную Зильберманом А.О. не позднее 12.12.2019 для подписания со стороны покупателя АО «РФП Лесозаготовка» в лице руководителя предприятия Свидетель №8

С целью совершения хищения чужого имущества путем обмана, 12.12.2019 Зильберман О.А. в сети Интернет подыскал индивидуального предпринимателя ФИО4, оказывающего услуги по изготовлению печатей, и посредством телефонных переговоров по сотовому телефону с абонентским номером: №, находящегося в пользовании Зильбермана О.А., заказал у ФИО4 за денежное вознаграждение изготовление печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка», не посвящая при этом последнего в свои преступные намерения, ФИО4, не подозревая о преступном умысле Зильбермана О.А., изготовил заказанную печать, которую 13.12.2019 передал Зильберману О.А. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Зильберман О.А., 13.12.2019, неустановленным в ходе следствия способом подписал спецификацию № 1 от 12 декабря 2019 года от руководителя предприятия АО «РФП Лесозаготовка» Свидетель № 8 и заверил оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка», договорившись с Свидетель № 8, что передача оригиналов документов и получение автопокрышек (автошин) на ООО «Дальневосточная торговая компания» состоится 16.12.2019. Кроме того, Зильберман О.А. заранее подготовил бланк доверенности № 0000513 от 16 декабря 2019 года на получение автопокрышек (автошин), подписав неустановленным в ходе следствия способом от имени руководителя предприятия АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8 и заверив оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка».

15.12.2019 Зильберман О.А. обратился к своему знакомому Свидетель №3 с просьбой о том, чтобы последний вместе с ним на автомобиле марки «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. В №, находящемся в пользовании Свидетель №3, 16.12.2019 оказал ему за денежное вознаграждение услуги по извозу по указанному им маршруту, а также по разгрузке автопокрышек (автошин), которые должны быть получены в указанный день в ООО «Дальневосточная торговая компания», не посвящая при этом Свидетель №3 в свой преступный умысел, на что последний в силу дружеских отношений с Зильберманом О. А. согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Зильберман О.А., в период с 12.12.2019 до 14.12.2019 подыскал посредством сети Интернет водителя в лице Свидетель №2. оказывающего услуги по грузоперевозкам на своём автомобиле марки «Nissan Atlas» (Ниссан Атлас) г.р.з. № регион, с которым он 16.12.2019 связался посредством находящегося в его пользовании сотового телефона с абонентским номером: №, и не посвящая Свидетель №2 в свой преступный умысел, заказал у последнего за денежное вознаграждение перевозки автопокрышек (автошин) со склада ООО «Дальневосточная торговая компания», расположенного по адресу: г. Хабаровск <адрес>, до указанного Зильберманом О.А. места, а именно в железнодорожный тупик, расположенный вблизи ул. Батуевская ветка, д. 20 в г. Хабаровске, при этом договорился со Свидетель № 2 о встрече на 16.12.2019 вблизи спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена», расположенного по адресу: г. Хабаровск <адрес>, для передачи спецификации № 1 от 12 декабря 2019 года и доверенности № 0000513 от 16 декабря 2019 года для получения автопокрышек (автошин) в ООО «Дальневосточная торговая компания» Свидетель №2 без участия Зильбермана О.А.

Кроме того, Зильберман О.А., с целью реализации своего преступного умысла, в период ни с 12.12.2019 до 15.12.2019 посредством сети Интернет подыскал грузчиков, с которыми связался посредством сотовой связи по сотовому телефону с абонентским номером: №, находящемуся в пользовании Зильбермана О.А., и не посвящая последних в свой преступный умысел, заказал за денежное вознаграждение услугу по разгрузке автопокрышек (автошин), привезенных Свидетель № 2 в железнодорожный тупик, расположенный вблизи ул. Батуевская Ветка, д. 20 в г. Хабаровске.

16.12.2019 не позднее 13 часов 00 минут Свидетель № 3, по заранее достигнутой договоренности с Зильберманом О.А., выполняя услугу по извозу, подъехал на автомобиле марки «Suzuki» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион на пересечение ул. Шеронова и Уссурийского бульвара в г. Хабаровске, где его ожидал Зильберман О.А. После чего, Свидетель № 3 на указанном автомобиле совместно с Зильберманом О.А., по указанию последнего, проследовал к дому по ул. Лермонтова в г. Хабаровске, где Зильберман О.А. вышел из автомобиля марки «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион и направился на встречу со Свидетель №2 для передачи ему оригиналов вышеуказанных документов.

16.12.2019, не позднее 13 часов 10 минут, Зильберман О.А., имея умысел на хищение чужого имущества, встретился вблизи спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена», расположенного по адресу: г. Хабаровск ул. Дикопольцева, д. 12 со Свидетель №2, которому заведомо подложные бланк доверенности № 0000513 от 16 декабря 2019 года на получение автопокрышек (автошин), подписанные неустановленным в ходе следствия способом от имени руководителя предприятия АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8 и заверенные оттиском специально изготовленной печати с реквизитами АО «РФП Лесозаготовка», для получения Свидетель №2 без участия Зильбермана О.А. в ООО «Дальневосточная торговая компания» автопокрышек (автошин), придав тем самым своим действиям правомерный вид, при этом Зильберман О.А. сообщил Свидетель №2 контактный абонентский номер ФИО21 и адрес месторасположения вышеуказанной организации: г. Хабаровск ул. Сибирская, д. 4.

Свидетель №2 по предоставленным ему Зильберманом О.А. подложным документам 16.12.2019 в период времени с 13 часов 10 минут до 14 часов 35 минут, не подозревая о преступных намерениях и по указанию последнего прибыл в офис ООО «Дальневосточная торговая компания», расположенный по адресу: г. Хабаровск ул. Сибирская, д. 4, где встретился с менеджером ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО21, которому передал документы на получение автопокрышек (автошин) и собственноручно заполнил свои анкетные и паспортные данные в доверенности № 0000513 от 16 декабря 2019 года на получение товара. ФИО21 не подозревая о том, что документы являются подложными и, не подозревая о преступных намерениях Зильбермана О.А., оформил расходную накладную на выдачу товара для получения Свидетель № 2 на складе ООО «Дальневосточная торговая компания» автопокрышек (автошин) в количестве, указанном в документах. После чего Свидетель № 2 в указанный период времени, находясь на складе ООО «Дальневосточная торговая компания», расположенном по адресу: г. Хабаровск ул. Сибирская, д. 4, получил автопокрышки (автошины), а именно: автопокрышки (автошины) фирмы «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 б/к» («КОРДИАНТ_ВИНТЕР_ДРАЙВ ПиДаблю-1») в количестве 28 штук стоимостью 2 700 рублей каждая, стоимостью 75 600 рублей, автопокрышки (автошины) фирмы «Longramarch LM 508143/141 J 16 PR» («Лонграмарч ЭлМ 508 143/141 Джи 16 ПиАр») в количестве 14 штук стоимостью 10 400 рублей каждая, общей стоимостью 145 600 рублей, автопокрышки (автошины) «Hankook RW 10» («Хэнкук АрДаблю 10») в количестве 14 штук стоимостью 8 600 рублей каждая, общей стоимостью 120 400 рублей, автопокрышки (автошины) фирмы «Hankook RW 112T» («Хэнкук АрДаблю 112Ти») в количестве 14 штук стоимостью 8 400 рублей каждая стоимостью 117 600 рублей, а всего на общую сумму 459 200 рублей.

Далее, Свидетель №2 сообщил Зильберману О.А. о получении им автопокрышек, на что Зильберман О.А. указал, что ему следует полученный товар доставить железнодорожный тупик, расположенный вблизи торгового центра по адресу: г. Хабаровск ул. Батуевская ветка, д. 20.

В это же время, Свидетель № 3 и Зильберман О.А., по указанию последнего, на автомобиле «Suzuki SX-4» (Сузуки ЭСИКС-4) г.р.з. № регион, проследовали к торговому расположенному по адресу: г. Хабаровск ул. Батуевская ветка, д. 20, где Свидетель №3, по указанию Зильбермана А.О., встретился с нанятыми последним грузчиками, с которыми проследовал до вышеуказанного железнодорожного тупика, где находился автомобиль Свидетель №2 с погруженными автопокрышками (автошинами) и он совместно с грузчиками произвели выгрузку автопокрышек (автошин).

Тем самым, Зильберман О.А., организовав незаконное получение по подложным документам автопокрышек (автошин), незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил принадлежащие ООО «Дальневосточная торговая компания» автопокрышки (автошины) общей стоимостью 459 200 рублей, что является крупным размером, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Зильберман О.А. суду пояснил, что вину в совершении преступления признает частично, а именно события с 11.12.2019 по 16.12.2019 признает в полном объеме, а события с 13.11.2019 по 18.11.2019 не признает.

Из показаний подсудимого Зильбермана О.А., данных в судебном заседании, касаемо событий с 13.11.2019 по 18.11.2018 в отношении ООО «Дальшина» следует, что виновным по предъявленному ему обвинению по хищению имущества в отношении ООО «Дальшина» он себя не признает, так как данного преступления не совершал. Он к этому отношения никакого не имеет. После его задержания он с сотрудниками проехал, показал свои два гаража, был проведен обыск в квартире, ничего найдено не было. Он ничего не скрывал, если просили рассказать, все говорил, как есть. Касаемо показаний свидетеля ФИО20 пояснил, что он давал ему не 10 тыс. рублей, а тысячу рублей, за помощь в конце октября-ноябре 2019 года, а именно разгрузить запчасти, железки, коробки и резину 16 шт. Свидетеля Свидетель №1 он не знает, никогда не видел, не нанимал.

Виновность Зильбермана О.А. в совершении преступлений в отношении ООО «Дальшина» подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшей ООО «Дальшина» ФИО10, которая в судебном заседании пояснила, что с 2005 года она работает в компании ООО «Дальшина» в должности старшего менеджера, которая расположена по адресу: г.Хабаровск, ул. Промышленная, д. 5. Директором ООО «Дальшина» является ФИО7 13.11.2019 подсудимый позвонил, представился ФИО20 сотрудником АО «РФП Лесозаготовка», спросил, имеются ли у них автомобильные шины. Также ФИО20 попросил сделать ему коммерческое предложение с указанием цен и моделей автомобильных шин. Каких-либо подозрений в отношении ФИО20 и АО «РФП Лесозаготовка» у ФИО10 на тот момент не возникло. У них есть корпоративная, но и у сотрудников может быть и своя почта. После этого она в электронном виде отправила коммерческое предложение ФИО20, в котором указала модели, размеры, цены автомобильных шин и отправила ему электронным письмом. Коммерческое предложение - это наименование, количество, цена и стоимость. Через некоторое время, ФИО20 посредством приложения «Whats App» прислал ФИО10 смс-сообщение, в котором указал, что его все устраивает и попросил, чтобы она с ним заключила договор и выписала счет на оплату. ФИО10 составила договор поставки, спецификацию поставке товарно-материальных ценностей в виде автошин, заверив печатью ООО «Дальшина», подписью директора и отправила ФИО20 на электронную почту. Согласно условиям спецификации, срок оплаты за товар составлял 5 календарных дней с момента получения товара. ФИО20 устроили условия, и он отправил подписанный ранее высланный ФИО10 вышеуказанный договор, заверенный печатью ОА «РФП Лесозаготовка» и подписью директора. Он заверил, что на основании спецификации им оплатит этот счет. 18.11.2019 на склад ООО «Дальшина», приехал водитель Свидетель №1, на руках у которого подписанный договор, и доверенностью. ФИО10 проверила предоставленные Свидетель № 1 документы, также сверила паспорт гражданина РФ, после чего оформила УПД на получение товара, а именно: автошины. Общая стоимость автошин составила 997 840 рублей. 25.11.2019 денежные средства на расчетный счет ООО «Дальшина» от АО «РФП Лесозаготовка» так и не поступили, ФИО10 пыталась неоднократно дозвониться да ФИО20, но его сотовый телефон был недоступен. 26.11.2019 ФИО10 позвонила в ОА «РФП Лесозаготовка» и сообщила директору ФИО7 ООО «Дальшина» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 997 840 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО7, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д.115-119), из которых следует, что с 2000 года он работает в компании ООО «Дальшина» в должности директора. В его должностные обязанности входит руководство компанией. Деятельность ООО «Дальшина» заключается в оптовой продаже автомобильных шин, масел, аккумуляторов для автомобилей. В сети Интернет ООО «Дальшина» имеется сайт, где указана контактная информация их организации, а именно: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 5, оф. 28 (также по указанному адресу у них находится склад, на котором хранится товар для продажи), телефон: № , № , № , также на сайте указан электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», которой пользует старший менеджер ФИО10 В ООО «Дальшина» с 2005 года в должности старшего менеджера работает ФИО10 В должностные обязанности ФИО10 входит заключение договоров, работа с клиентами по поставке товара, выписка документов: УПД-это универсальный передаточный документ, в котором по новой форме учета товара входит накладная и счет фактура. На основании доверенности № 182 от 27.11.2019 года, выданной от имени ФИО7 ФИО10 А.В. имеет право представлять интересы

в следственных органах по вопросам, связанным с деятельностью ООО «Дальшина». В настоящее время она выступает в качестве представителя ООО «Дальшина» по факту хищения путем обмана имущества, принадлежащего их организации, совершенного 18.11.2019. Со слов ФИО10 ФИО7 известно о том, что 13.11.2019 года на электронную почту «<данные изъяты>» поступила заявка от ФИО20, который представился специалистом отдела материально-технического снабжения АО «РФП Лесозаготовка», с вопросом имеется ли у них в наличии на складе автомобильные шины размерами: 285-60-18 в количестве 32 штук, 265-60-18 в количестве 28 штук, 245-70-16 в количестве 22 штук, 265-65-17 в количестве 22 штук и в случае, если таковых у них не имеется, то есть ли возможность подобрать похожие. ФИО10 сделала для ФИО20 в электронном виде коммерческое предложение и отправила ему по электронной почте. В данном предложении ФИО10 указала модели, размеры, цены автомобильных шин. Также ФИО10 сообщила ФИО20 для связи свой контактный рабочий абонентский номер: № . Ознакомившись с предложением ФИО20 сообщил ФИО10 о том, что его всё устраивает и попросил, чтобы она с ним заключила договор и выписала счет на оплату. В последующем ФИО20 предоставил ФИО10 данные директора АО «РФП Лесозаготовка», которым является Свидетель №8 В.В., также он указал расчетный счет данной организации. В дальнейшем ФИО10 составила договор поставки № 71 от 14.11.2019, спецификацию № 1 от 14 ноября 2019 о поставке товарно-материальных ценностей в виде автошин 285/60R18 Yokohama G075 116Q в количестве 28 штук, общей стоимостью 303 800 рублей, автошина 265/60R18Bridgestone Blizzak DM-V2 11 OR в количестве 24 штук общей стоимостью 329 280 рублей, автошин 245/70R16 Yokohama G075 107Q в количестве 22 штук, общей стоимостью 185 020 рублей, автошины 265/65R17 Hankook RW 112 T в количестве 22 штук, общей стоимостью 179 740 рублей. Указанный договор и спецификацию ФИО10 принесла ФИО7, он подписал её и заверил печатью ООО «Дальшина». После чего ФИО10 отсканировала вышеуказанные документы и отправила ФИО20 на электронную почту «<данные изъяты>», для того чтобы он подписал их у директора АО «РФП Лесозаготовка» - Свидетель №8 В.В. Согласно условиям спецификации, срок оплаты за товар составлял 5 календарных дней с момента получения товара. Ранее ООО «Дальшина» сотрудничала с АО «РФП Лесозаготовка», Свидетель №8 В.В. ФИО7 лично не знаком, но он слышал о том, что тот является директором. В дальнейшем ФИО20 выслал ФИО10 подписанный ранее высланный им вышеуказанный договор, заверенный печатью ОА «РФП Лесозаготовка» и подписью директора - Свидетель №8 В.В., также ФИО20 указал, что товар будут забирать 18.11.2019. Так, 14.11.2019 ФИО20 связался с ФИО10 и сообщил, что 18.11.2019 подъедет водитель, который передаст ей подписанный заключенный между ООО «Дальшина» и АО «РФП Лесозаготовка» оригинал договора и спецификация, и он же заберет заказанный им товар. 18.11.2019 в первой половине дня на склад ООО «Далышина», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 5, приехал водитель Свидетель №1, на руках у которого был подписанный договор, заверенный печатью ОА «РФП Лесозаготовка»: (<данные изъяты>) с подписью генерального директора Свидетель №8 В.В. и доверенностью, выданной на имя Свидетель №1, которая также была подписана генеральным директором Свидетель №8 В.В. и главным бухгалтером ФИО11 ФИО7 помнит, что Свидетель №1 водитель был на грузовом автомобиле с будкой закрытого типа. ФИО10 проверила предоставленные Свидетель №1 документы, также сверила паспорт гражданина РФ, после чего она оформила УПД на получение товара, указанного в спецификации № 1, на общую стоимость 997 840 рублей. После того как водитель Свидетель №1 получил на складе вышеуказанный товар, то он уехал. 22.11.2019 ФИО20 сообщил ФИО10, что оплата за полученный товар (автошины) будет произведена 25.11.2019 на расчетный счет ООО «Дальшина». До вечера 25.11.2019 денежные средства на расчетный счет ООО «Дальшина» от АО «РФП Лесозаготовка» не поступили, ФИО10 пыталась неоднократно дозвониться до ФИО20, но его сотовый телефон был недоступен. 26.11.2019 года ФИО10 позвонила в бухгалтерию ОА «РФП Лесозаготовка» по абонентскому номеру: № , на её телефонный звонок ответила женщина, которой ФИО10 сообщила, что их организация заключила с ними договор на поставку товара и до сегодняшнего дня оплата так и не произведена с их стороны, на что женщина-бухгалтер сказала, что ей по данному поводу ничего не известно, всё узнает. Перезвонив сообщила, что никаких договоров на поставку автошин их организация с ООО «Дальшина» не заключали, товар не получали, ФИО20 у них не работает. О данном факте ФИО10 сообщила ему, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы, дав объяснения по данному факту.

Показаниями свидетеля Свидетель № 1, данными в судебном заседании и оглашенными на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д.121-123), из которых следует, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» г.р.з. <данные изъяты> регион. На данном автомобиле Свидетель № 1 осуществляет грузоперевозки. 17.11.2019 около 16 часов ему на сотовый 89622296519 позвонил парень, он представился ФИО20 представителем организации, какой именно не сказал и попросил перевести шины, ему будет необходимо около 20 кубов, попросив прибыть на улицу между Пушкина и Гоголя, на парковочную стоянку. Они договорились о почасовой оплате, за каждый час 650 рублей, минимальный заказ 2 часа. На следующий день 18.11.2019 он к 10:00 часам подъехал и позвонил ФИО20, сообщив, что прибыл на место. Через несколько минут пришел ФИО20 и отдал ему документы, договор в 2-х экземплярах и доверенность на получение материальных ценностей, доверенность была оформлена, но он по месту прибытия ещё дооформил ее. Доверенность была распечатана на одном листе, в ней были заполнены графы для записи фамилии, имени и отчества, данных паспорта, кому доверяют, дал телефон менеджера по имени ФИО10. Он приехал на ул. Промышленную, д. 5, где находится ООО «Дальшина», позвонил Антонине, зашел в офис на второй этаж, предоставил необходимые документы, переданные ФИО20, вписал в доверенность свои данные, получил от менеджера накладную и подъехал к складу за получением автомобильных шин. Загрузив 94 автомобильные шины, доставил груз на Батуевскую ветку д.18, по указанию ФИО20, где по прибытию позвонил ФИО20, который пояснил, что сейчас подойдут грузчики. После выгрузки, он поехал на выезд, где встретил ФИО20, он мне отдал деньги в размере 1300 рублей, он поехал по своим делам. В ходе следствия и в судебном заседании он опознал подсудимого, так как из опознаваемых лиц он был похож, он узнал его по специфическому разговору, тот шепелявил и по внешнему виду.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 В.В., которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д.160-164), из которых следует, что с 01.03.2020 он работает в должности директора по закупкам в ООО Управляющей компании «РФП Групп», в которой имеется холдинговая структура, в которую входит ЗАО «РФП Лесозаготовка» (в период до января 2019 года ЗАО «РФП Лесозаготовка» было АО «РФП Лесозаготовка»). Юридический и фактический адрес ЗАО «РФП Лесозаготовка» расположены по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 «А». В его должностные обязанности входит организация процесса закупа товара, материальных ценностей и услуг. У ООО Управляющей компании «РФП Групп» и ЗАО «РФП Лесозаготовка» в сети Интернет имеется сайт, на котором указана контактная информация их организации, а именно адрес месторасположения, абонентские номера, электронные почтовые ящики и иные сведения. В 20-х числах ноября 2019 года на сотовый телефон Свидетель №8 В.В. позвонил директор ООО «Дальшина» ФИО7, который спросил когда их организация заплатит за заказанные у них автомобильные шины, на что Свидетель № 8 В.В. ответил ему, что их организация не заказывала у них автомобильные шины и попросил его рассказать, в чем дело, на что он сообщил Свидетель №8 В.В., что мужчина, выступающий сотрудником их организации сделал заказ автомобильных шин общей стоимостью 997840 рублей и до сих пор не произвел оплату, Свидетель №8 В.В. спросил у ФИО7 почему их сотрудники не связались с их организацией и выяснили данный вопрос, касающийся заказа, на что ФИО7 ответил, что женщина менеджер, которая принимала у них заказ от мужчины, выступающего от имени ЗАО «РФП Лесозаготовка», работает недавно и не подумала об этом, тем более ЗАО «РФП Лесозаготовка» ранее, около 2-х лет назад сотрудничала с ООО «Дальшина». В дальнейшем сотрудники ООО «Дальшина» написало в адрес письмо с требованием о возврате денежных средств в размере 997840 рублей за поставленные ими автомобильные шины, на что юристами был подготовлен ответ на данное письмо, в котором они указали, что их организация не заказывала у них автомобильные шины и задолженности не имеет. ЗАО «РФП Лесозаготовка» заказывает автомобильные шины для собственного потребления в других организациях, в том числе и в ООО «Дальшина». При заказе автомобильных шин они составляют спецификацию, согласно условиям оплаты которой срок оплаты осуществляется по истечении 30 суток со дня получения товара со склада поставщика. Оплата производится безналичным способом со счета ЗАО «РФП Лесозаготовка» на счет организации, в которой был сделан заказ. Когда их организация заказывает у других организаций автомобильные шины, либо другой товар, то от их организации выделяется водитель-экспедитор, которому на руки выдается спецификация и доверенность, согласно которой он имеет право получить товар, после чего

он едет на склад организации, где получает заказанный товар и доставляет его к ним на склад, который расположен в г. Комсомольске-на-Амуре. Зильберман Олег Алексеевич, ДАТА года рождения, Свидетель №8 В.В. не знаком, в их организации он никогда не работал и никакого отношений не имел. ФИО20, Свидетель № 8 В.В. не знаком, слышит о нем впервые, данный человек никогда не работал в их организации, абонентский номер: № Свидетель №8 В.В. не знаком, кому он принадлежит ему не известно, электронные почтовые ящики «<данные изъяты>», <данные изъяты> Свидетель №8 В.В. также не знакомы, никому они принадлежат ему не известно, Свидетель №1 Свидетель №8 В.В. не знаком, слышит о нем впервые, никаких отношений с ним не поддерживал. Ознакомившись с документами, представленными представителем потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10, а именно договор поставки 71 от 14 ноября 2019 года, доверенность № 000325 от 15 ноября 2019 года, Свидетель № 8 В.В. пояснил, что указанные документы он видит впервые и имеющиеся в них подписи, выполненные от его имени ему не принадлежат, фамилия и инициалы, выполнены не им, данные документы он никогда не подписывал, так он подписывается другой подписью и у него другой почерк, в должности руководителя предприятия АО «РФП лесозаготовка» он никогда не был. Печать, которой заверены вышеуказанные документы визуально похожа на печать, принадлежащую «РФП Лесозаготовка». ФИО11 ему не знакома, в должности главного бухгалтера в их организации они никогда не работала. Предъявленные ему документы похоже на те документы (спецификация и доверенность), которые их организация оформляет при заказе товара.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании и оглашенные в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 87-93), из которых следует, что в ноябре 2019 года, точную дату не помнит, ему позвонил Зильберман О.А. и предложил подработать, а именно нужно было повозить его по городу Хабаровску на своем автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион, который находится у него в пользовании и помочь разгрузить какой-то груз, при этом Зильберман О.А. также пообещал заплатить за оказанные услуги 10 000 рублей, на что тот согласился, и они договорились на определенный день, но на какой именно он не помнит. В назначенный с Зильберман О.А. день примерно около 10 час. 00 мин., он на своем автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион, приехал на пересечении ул. Шеронова и Уссурийского бульвара г. Хабаровска, где ожидал Зильберман О.А. После того к Зильберман О.А. сел к нему в автомобиль, то он по указанию последнего проследовали в район пересечения ул. Гоголя и Уссурийского бульвара г. Хабаровска. Когда они подъехали к данной улице, то Зильберман О.А. сказал припарковать ему автомобиль у обочины дороги в районе дома № 10 по ул. Гоголя в г. Хабаровске. После чего Зильберман О.А. вышел из автомобиля и попросил подождать его, на что тот согласился. Зильберман О.А. направился в сторону Уссурийского бульвара г. Хабаровска, но куда именно он пошел не видел. Через 15 минут Зильберман О.А. вернулся, сел к нему в автомобиль и сказал о том, что надо ехать в сторону ул. Промышленной г. Хабаровска, но для какой цели он не говорил, на что тот согласился. Подъехав в район ул. Промышленной г.Хабаровска по указанию Зильберман О.А. он припарковался на автомобильной автозаправке «Нефтеторг», где они простояли около 30 минут, Зильберман О.А. при этом сидел в салоне автомобиля Свидетель №3, ему кто-то звонил, но о чем и с кем он разговаривал он не знает, так как не предавал этому значение и не вникал в суть телефонных разговоров. Затем Зильберман О.А. сказал ехать в район гипермаркета «Самбери», расположенного Батуевской ветке г. Хабаровске, где он припарковал свой автомобиль на парковочной стоянке вблизи данного гипермаркета. После чего Зильберман О.А. сказал ему подойти к центральному входу гипермаркета «Самбери», где будут стоять двое парней-грузчиков, которых ему нужно будет встретить и проводить до железнодорожных путей, где находится железнодорожный тупик, на указанном месте люди отдают на отправку различный груз, также Зильберман О.А. сказал, что в указанном месте будет находиться грузовой автомобиль, погруженный автомобильными шинами, при этом ни марку, ни государственный регистрационный знак он не называл, и им нужно было грузить автомобильные шины и погрузить их в другой грузовой автомобиль. В дальнейшем он вышел из своего автомобиля, при этом Зильберман О.А, остался в салоне его автомобиля. Он подошел к центральному входу гипермаркета «Самбери», где увидел двух ее неизвестных ему парней-грузчиков, описать их не сможет, так как не запомнил их внешность, опознать и описать их не сможет, по именам они никак не представлялись. После чего они втроем проследовали в сторону железнодорожных путей, где прибыв на место, он увидел грузовой автомобиль в кузове белого цвета, марку и государственный

регистрационный знак не помнит, в кабине которого находились автомобильные шины, инструменты, что-то похожее на дрель, точно сказать не может, т.к. они были в коробках запечатаны, и обычные колеса, похожие на б/у, были потертые. За рулем автомобиля находился мужчина, но как он выглядел он не помнит, описать его внешность не сможет, с водителем он не общался. В дальнейшем он и двое парней-грузчиков стали выгружать из будки грузового автомобиля автомобильные шины на землю. Где в это время находился Зильберман О.А., ему не известно. Легковые колеса обычные круглые с потертостями, возможно, что-то маркообразное, диаметра 15-16, количество не помнит, шины были грязные, в пыли, потертые протекторы и маркировки он не видел. После того как они выгрузили автомобильные шины, то водитель уехал. Через минут 10 к ним подъехал другой грузовой автомобиль, марку и государственный регистрационный знак он не запомнил, из которого вышел ранее неизвестный ему мужчина-водитель, внешность которого он описать не может, так как не запомнил, после чего он открыл будку, и Свидетель №3 и двое парней-грузчиков стали загружать в данный грузовой автомобиль выгруженные ими ранее автомобильные шины. После того, как они загрузили автомобильные шины, то водитель грузового автомобиля уехал в неизвестном направлении, грузчики ушли, а он вернулся к своему автомобилю, но Зильбермана О.А. в автомобиле не было, куда он ушел ему не известно, так как не предупреждал его, при этом ключи от автомобиля были у него. Зильберману О.А. он не звонил и не интересовался, где он находится. Примерно через 2 дня он встретился с Зильберманом О.А., и тот передал ему за выполненную работу денежные средства в размере 10 000 рублей. Ничего подозрительного в действиях Зильберман О.А. он не заметил, каких-либо подозрений у него по поводу происходящего не возникло, какое Зильберман О.А. имеет отношение к вышеуказанным автомобильным шинам, он не спрашивал и Зильберман О.А. не рассказывал.

Кроме приведенных показаний вина подсудимого Зильбермана О.А. подтверждается следующими доказательствами.

- протоколом предъявления лица для опознания (т.1 л.д. 148-151), согласно которому в ходе проведенного опознания свидетель Свидетель № 1 среди предъявленных ему лиц опознал Зильбермана О.А., который 18.11.2019 передал ему документы на площадке парковки между улицами Пушкина и Гоголя, а также рассчитался с ним за перевозку груза в районе Батуевской ветки г.Хабаровска.

- протоколом очной ставки между обвиняемым Зильберманом О. А. и свидетелем Свидетель №1 (т. 3 л.д. 125-128), согласно которому свидетель Свидетель №1 подтвердил ранее данные им показания. В ходе проведения очной ставки Свидетель №1 пояснил, что Зильберман О.А. является мужчиной, который представился ему ФИО20. 18.11.2019 Свидетель №1 встретился с человеком, который предварительно звонил ему 17.11.2019 и спросил, имеется ли у него грузовой автомобиль объемом будки 20 кубов, на что Свидетель №1 ответил ему положительно, и он сказал место встречи на 18.11.2019 в 09 час. 00 мин в районе парковочной стоянки ул. Гоголя в г. Хабаровске. Парень, когда звонил Свидетель №1, то представился ФИО20. Когда Свидетель №1 прибыл на место, то позвонил парню. ФИО20 сказал, что занят и пояснил, что он находится в офисе, и появился минут через 10. Парень, когда подошел к Свидетель №1 представился ФИО20 и предоставил документы: договор и доверенность, ФИО20 попросил Свидетель №1 получить груз на ул. Промышленной, д. 5 и сообщил ему номер менеджера ФИО10. Получив документы Свидетель №1 поехал к месту назначения и позвонил ФИО10 по телефону, который дал ему ФИО20 и она пояснила, как к ней можно подойти. Свидетель № 1 передал ФИО10 договор, заполнил доверенность, ФИО10 все оформила. После получения документов, счет-фактур, ФИО10 показала Свидетель №1 склад, где он получил груз, то есть автомобильные шины в количестве 98 штук. После получения груза Свидетель № 1 позвонил ФИО20, которому сообщил, что получил груз и спросил, куда его необходимо отвезти, на что ФИО20 сказал, что необходимо ехать на Батуевскую ветку 18, где автомобиль разгрузят грузчики их фирмы. Прибыв на место, Свидетель №1 позвонил ФИО20 и спросил где разгружаться, на что ФИО20 ответил, что сейчас к нему подойдут грузчики и скажут. Примерно через 10 минут к Свидетель №1 подошел грузчик и сказал, что он от ФИО20 и показал место выгрузки, Свидетель № 1 подъехал на указанное грузиком место, и он стал разгружать автомобиль.

- протоколом очной ставки от 17.05.2020 между обвиняемым Зильберманом О.А. и свидетелем Свидетель № 3 (т.3 л.д. 109-115) согласно которому свидетель Свидетель № 3 подтвердил ранее данные им показания, а именно он показал, что в какой именно день точно не помнит, возможно в ноябре 2019 года Зильберман О.А. предложил ему подработку по разгрузке груза. Басов А.С. встретился с Зильберманом О.А., они прокатились по городу Хабаровску, после чего Свидетель №3 встретил груз, то автомобильные шины, которые были пыльными и грязными, как ему показалось, они были не новые. Автомобильные шины Свидетель №3 разгружал в районе Батуевской ветке на железнодорожном тупике.

- протоколом проверки показания на месте от14.05.2020 с фототаблицей (т.3 л.д.94-108), согласно которому свидетель Свидетель №3 указал на место, где он в ноябре 2019 года помогал Зильберману О.А. разгружать и загружать автомобильные шины, а также указал маршрут их передвижения по г. Хабаровску на надлежащем Свидетель № 3 автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион, а именно Свидетель № 3 указал на парковочную стоянку, расположенную по адресу: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 58, где Свидетель № 3 забрал Зильбермана О.А., на дом № 10 по ул. Гоголя в г. Хабаровске к которому он и Зильберман О.А. подъехали, где Зильберман О.А. вышел из автомобиля и попросил Свидетель № 3 подождать его несколько минут, направившись в сторону Уссурийского бульвара г. Хабаровска. После возвращения Зильбермана они проследовали до ул. Промышленной г. Хабаровска, где он припарковал свой автомобиль на автомобильной автозаправки «Нефтеторг», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 3/1 и находились около 30 минут, в то время Зильберман О.А. разговаривал с кем-то по сотовому телефону, но о чем и с кем он разговаривал Свидетель №3 не знает, после чего по указанию Зильбермана О.А. они проследовали на парковочную стоянку гипермаркет «Самбери», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Батуевская ветка, 20. После чего Зильберман О.А. сказал Свидетель № 3 подойти к центральному входу гипермаркета «Самбери», где будут стоять двое парней-грузчиков, которых ему нужно проводить до железнодорожных путей в район железнодорожного тупика, также Зильберман О.А. сказал, что в указанном месте будет находиться грузовой автомобиль, погруженный автомобильными шинами, которые им нужно было разгрузить и погрузить их в другой грузовой автомобиль. После этого Свидетель №3 вышел из своего автомобиля, а Зильберман О.А, остался в салоне. Прибыв на место с грузчиками Свидетель № 3 увидел грузовой автомобиль в кузове белого цвета, марку и государственный регистрационный знак не запомнил, в кабине которого находились автомобильные шины. За рулем автомобиля находился ранее незнакомый ему мужчина-водитель. В дальнейшем Свидетель № 3 и двое парней-грузчиков выгрузили автомобильные шины, водитель уехал. Через 10 минут к ним подъехал другой грузовой автомобиль, марку и государственный регистрационный знак Свидетель № 3 не запомнил, из которого вышел ранее неизвестный мужчина-водитель, открыл будку, и Свидетель № 3 и двое парней-грузчиков загрузили в данный грузовой автомобиль ранее выгруженные автомобильные шины. В дальнейшем водитель грузового автомобиля уехал, грузчики ушли, а он вернулся к своему автомобилю, но Зильбермана О.А. в автомобиле не было. Через 2 дня Свидетель № 3 встретился с Зильберманом О.А., и тот передал за выполненную Свидетель №3 работу денежные средства в размере 10 000 рублей.

- протокол осмотра документов и предметов от 10.02.2020 (т.2 л.д. 150-157) согласно которому осмотрены следующие документы предоставленные представителем потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10: доверенность № 000325 от 15 ноября 2019 года. В данном документе содержится следующая информация: организация: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, дата выдачи: 15 ноября 2019 года, доверенность действительна по 20 ноября 2019 года, АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, счёт № в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, 040813608, р.счет: №, доверенность выдана Свидетель № 1, паспорт: серия: №, №, кем ОВД Ульчского р-она Хаб. кр, дата выдачи: 18.03.2015 г., получение от ООО «Дальшина» ИНН/КПП: № материальных ценностей счет на оплату № 2315 от 13 ноября 2019 года, перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению: 1. Автошина 285/60R18 Yokohama G075 116Q в количестве 28 штук, Автошина 265/60R18 Bridgestone Blizzak DM-V2 110 R в количестве 24 штук, 3. Автошина 245/70R16 Yokohama G075 107 Q в количестве 22 штук, 4. Автошина 265/65R17 Hankook 40 112 T в количестве 22 штук. В данной доверенности имеются подписи лица, получившего

доверенность - Свидетель № 1, руководителя предприятия - Свидетель № 8 главного бухгалтера - ФИО11 Также имеется оттиск мастичной печати: «РФП лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №»; договор поставки № 71 от 14 ноября 2019 года. Данный договор заключен между продавцом - ООО «Дальшина» в лице директора ФИО7 и покупателем Акционерным обществом «РФП лесозаготовка» в лице генерального директора Свидетель № 8. В данном договоре имеется 10 разделов: Раздел 1 «Предмет договора». Согласно п. 1.1: Продавец обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего договора. Согласно п. 1.2: Количество, ассортимент, стоимость товара определяются сторонами в спецификациях, либо дополнительных соглашениях, либо накладных и/или счетах. Согласно п. 1.3: Документы на товар, которые продавец обязан передать покупателю, определяются по соглашению сторон. Согласно п. 1.4: При отсутствии соглашения Продавец, вместе с передачей товара, передает Покупателю документацию на переданный товар необходимую для его реализации третьим лицам. Раздел 2. Порядок поставки. Цена товара». Раздел 3. «Количество и качество продукции». Раздел 4 «Срок действия настоящего договора». Раздел 5. «Ответственность сторон». Раздел 6. «Обстоятельства сторон». Раздел 7. «Разрешение споров». Раздел 8. «Заключительные положения». Раздел 9. «Юридические адреса и реквизиты сторон». Продавец: ООО «Дальшина», адрес юридический: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 5, оф. 28, Покупатель: Акционерное общество «РФП Лесозаготовка», адрес юридический и фактический: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, корпус А, ИНН: №, КПП: №, р/сч № в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск к/сч № БИК №, ОКПО: 87614630. Раздел 10. Подписи сторон. В данном разделе имеются подписи продавца: директора ФИО7, покупателя: генерального директора Свидетель № 8 Также в данном договоре имеются оттиски печатей ООО «Дальшина» и АО «РФП лесозаготовка»; спецификация № 1 от 14 ноября 2019 года, в котором содержится следующая информация: ООО «Дальшина», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО7 и АО «РФП Лесозаготовка» в лице генерального директора Свидетель №8., составили настоящую спецификацию о поставке ТМЦ на следующих условиях: наименование товара: 1. Автошина 285/60R18 Yokohama G075 116Q в количестве 28 штук, цена за единицу (руб.) в том числе НДС 20 %: 10 850, сумма (руб.), в том НДС 20 %: 303 800. 2. Автошина 265/60R18 Bridgestone Blizzak DM-V2 110 R в количестве 24 штук, цена за единицу, в том числе НДС 20 %: 10 720, сумма (руб.), в том числе НДС 20%: 329 280. 3. Автошина 245/70R16 Yokohama G075 107 Q в количестве 22 штук, цена за единицу (руб.), в том числе НДС 20 %: 8 410, сумма (руб.), в том числе НДС 20 %: 185 020. 4. Автошина 265/65R17 Hankook RW10 112 T в количестве 22 штук, цена за единицу (руб.), в том числе НДС 20 %: 8 170, сумма (руб.), в том числе НДС 20 %: 179 740, итого: 997 840.00, в том числе НДС 20%: 166 306.67. Также указано общая стоимость товара, цены со склада, условия поставки, место расположения склада, условия оплаты, вступление спецификации в силу. Данная спецификация подписана поставщиком ООО «Дальшина» директором ФИО7, покупателем АО «РФП Лесозаготовка» генеральным директором Свидетель № 8 Также в данной спецификации имеются оттиски печатей ООО «Дальшина» и АО «РФП лесозаготовка»; переписка с ФИО20 с «Яндекс.Почта», выполнена на 2-х листах формата А-4. В данном документе содержится 2 входящих письма на электронный почтовый ящик «<данные изъяты>» с электронного почтового ящика - ФИО20 «<данные изъяты>»: 1 письмо поступило 13 ноя. В 3 час. 44 мин.: «Здравствуйте Антонина! Заявка по резине: 285-60-18-32 шт, 265-60-18 - 28 шт, 245-70-16 22 шт., 265-65-17 22 шт. Интересует наличие данных позиций у вас на складе, если нет именно таких размеров, подобрать похожие. Заранее спасибо. АО «РФП лесозаготовка» Отдел ОМТС Федор Новиков», 2 письмо поступило 14 нояб. В 02 час. 32 мин.: «Доброе утро! Во вложение подписанные документы. С уважением, «РФП лесозаготовка». ФИО20, отдел ОМТС»; переписка с приложения «What’s App» ФИО10 и ФИО20, выполненная на 5-ти листах формата А-4.

Входящее смс-сообщение от Федора в 12 час. 05 мин.: «Антонина, мы готовы спецификация 3-5 рабочих дней подписать! Руководство дает добро, мы поговорите у вас с руководством, какое решение будет!?»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 12 час. 08 мин.: «ФИО20, АО «РФП лесозаготовка» Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 12 час. 10 мин.: «Хорошо»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 14 час. 45 мин.: «285/60/18 - Yokohama 28 шт., 265/60/18 bridgestone 24-шт, 245/70/16 22 шт, 265/65/17 hankook 22 шт, количество не правильно изначально, извиняюсь. Вот, что подойдет для нас»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 14 час. 48 мин.: «Ок. Сейчас сделаю счет»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 14 час. 49 мин.: «Хорошо, спасибо!»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 15 час. 01 мин.: «Антонина, если у вас директор положительный даст ответ, то нужно будет, чтобы вы сделали свою спецификацию и прописали сроки оплаты 3-5 рабочих дней».

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 15 час. 57 мин.: «ФИО20. Я отправляла договор еще 27 мая на почту Ильи Мвлышева».

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 15 час. 58 мин.: «Или повторить на Вашу почту?»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 15 час. 58 мин.: «Повторите мне, я работать с вами буду».

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 15 час. 59 мин.: «Ок»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 16 час. 00 мин.: «Его подписать и на почту или при отгрузке уже сразу привезти с водителем?»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 16 час. 27 мин.: «Сбросить на почту, а оригиналы привезти»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 в 17 час. 01 мин.: «Антонина, можно до 18:00 постараться мне скинуть спецификацию, чтобы я успел её вместе с договором отдать на подпись»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 в 17 час. 11 мин.: «Я уже сбросила» Входящее смс-сообщение от Федора в 17 час. 27 мин.: «спасибо, до обеда думаю, подпишут»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 14 ноября 2019 года в 12 час. 13 мин.: «Добрый день. А в какое время вы приведите. Потому что у вас каждый день приход контейнеров».

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 15 мин.: «Вы же без допника не сможете отгрузить по договору, не могут его найти».

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 16 мин.: «Или давай заключим новый договор на действующего директора по РФП по вашему шаблону, реквизиты те же.»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 16 мин.: «Завтра хотели забрать»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 14 ноября 2019 года в 12 час. 23 мин.: Так я Вам сбросила договор и Вы его подписали. От Вас нужен оригинал спецификации» Исходящее смс-сообщение от ФИО10 14 ноября 2019 года в 12 час. 24 мин.: «И оригинал договора»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 24 мин.: «Давайте, извиняюсь, опечатался»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 33 мин.: В данном сообщении содержится фотография с текстом: «Хабаровский край, город Хабаровск, Пушкина д. 23, корп. А, ИНН №, КПП №, р/с 40№, банк Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск, кор. Счет №, №»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 37 мин.: «Реквизиты те же! В лице генерального директора Свидетель № 8 действующего на основании Устава от 10.07.2019»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 38 мин.: «И договор дату…от момента выставления счета можете сделать»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 39 мин.: «Отгрузку запланируем на понедельник тогда же»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 49 мин.: «До вечера только пожалуйста сделайте, чтобы я отдал на подпись»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 12 час. 50 мин.: «Если раньше получится будет очень хорошо»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 14 ноября 2019 года в 13 час. 23 мин.: Всё сбросила вам на почту»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 14 ноября 2019 года в 13 час. 31 мин.: «спасибо, все проверим еще раз, скину вам подписанные документы сегодня если успею, либо завтра до обеда оригиналы привезет водитель когда грузится у вас будет, либо завтра, либо понедельник»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 14 ноября 2019 года в 13 час. 35 мин.: «Ок».

Входящее смс-сообщение от ФИО20 15 ноября 2019 года в 09 час. 07 мин.: В данном сообщении содержатся фотографии с изображением договора поставки, спецификация.

Входящее смс-сообщение от ФИО20 15 ноября 2019 года в 09 час. 07 мин.: «Доброе утро, подписали с нашей стороны»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 15 ноября 2019 года в 09 час. 31 мин.: «Просьба небольшая, можно в резерв поставить все, пока мы не забрали».

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 15 ноября 2019 года в 09 час. 32 мин.: Доброе утро. Сбросьте на почту договор»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 15 ноября 2019 года в 09 час. 33 мин.: «Сбросил», Минут 20 назад»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 15 ноября 2019 года в 09 час. 55 мин.: Хорошо»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 22 ноября 2019 года в 15 час. 19 мин.: «Антонина, в понедельник до обеда увидите уже деньги я думаю, сказали мне в бух, что поставили на сегодня оплату!»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 22 ноября 2019 года в 15 час. 44 мин.: Будем ждать»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 25 ноября 2019 года в 10 час. 19 мин.: «Здравствуй - с утра сегодня только оплатили! Сегодня или завтра с утра деньги увидите!»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 25 ноября 2019 года в 10 час. 20 мин.: «Бухгалтера было в пятницу послед обеда уже на работе, извиняемся за задержку!»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 25 ноября 2019 года в 10 час. 21 мин.: Добрый день. Будем ждать»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 25 ноября 2019 года в 10 час. 22 мин.: ФИО20, что оплатой»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 25 ноября 2019 года в 17 час. 35 мин.: «Сейчас она мне скинет платежку, перекину вам!»

Исходящее смс-сообщение от ФИО10 25 ноября 2019 года в 17 час. 39 мин.: «На почту отправили вам»

Входящее смс-сообщение от ФИО20 26 ноября 2019 года в 08 час. 42 мин.: «Доброе утро. Ничего не пришло на почту».

- протоколом осмотра документов и предметов от 22.05.2020 (т. 3 л.д.129-135) согласно которому осмотрены следующие документы: ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО МТС» исх. от ДАТА №-ДВ-2020, с приложением на CD-R диске. В данном ответе содержится следующая информация: абонентский номер: № зарегистрирован на Свидетель № 3, ДАТА года рождения, паспортные данные: № выдан ДАТА Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном районе г.Хабаровска, адрес: г. Хабаровск, пер. Донской, д. 3, кв. 138, абонентский номер: № зарегистрирован на Зильбермана Олега Алексеевича, ДАТА года рождения, паспортные данные: № выдан 06.04.2006 года УВД Центрального района г. Хабаровска, адрес: г.Хабаровск, ул. К. Маркса, 94, кв. 30; ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «Мегафон» исх. К-041520, выполненный на 25-ти листах формата А-4. В данном ответе содержится следующая информация: абонентский номер: № зарегистрирован на Асилова Мирзохида, паспорт: № Узбекистан, адрес: <адрес>. Согласно детализации по абонентскому номеру: № установлено, что: -ДАТА в 12 час. 29 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель № 1 Длительность разговора 160 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, пер. Донской, д. 5. 17.11.2019 года в 15 час. 41 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель № 1 Длительность разговора 81 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>. ДАТА в 09 час. 03 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №1 Длительность разговора 81 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 144. 18.11.2019 года в 09 час. 28 мин. на абонентский номер: № осуществлен входящий телефонный звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании свидетеля Свидетель №1 Длительность разговора 46 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 144. 18.11.2019 года в 09 час. 31 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании представителя потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10 Длительность разговора 51 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского. 18.11.2019 года в 09 час. 40 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №1 Длительность разговора 4 секунды. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 144. ДАТА в 10 час. 21 мин. на абонентский номер: № осуществлен входящий телефонный звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании представителя потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10 Длительность разговора 60 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру, расположенному по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная. 18.11.2019 года в 10 час. 33 мин. на абонентский номер: № осуществлен входящий телефонный звонок с абонентского номера: № , находящегося в пользовании свидетеля Свидетель № 1

Длительность разговора 31 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край. Хабаровск, ул. Промышленная. 18.11.2019 в 10 час. 38 мин. с абонентского номера: № осуществлен телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №1 Длительность разговора 49 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная, д. 22. 18.11.2019 года в 10 час. 47 мин. с абонентского номера: № осуществлен телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель № 1 Длительность разговора 13 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 51.

Согласно месторасположениям базовых станций за 18.11.2019 по абонентским номерам №, зарегистрированного и находящегося в пользовании обвиняемого Зильбермана О.А., № , зарегистрированного и находящегося в пользовании свидетеля Свидетель № 3, абонентского номера: № установлено, что указанные абонентские номера действовали в районе одних и тех же базовых станций: Время, базовые станции, абонентский номер:

№ Зильберман О.А.: 09 час.02 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Шеронова, д.56 «А», номер № (Свидетель № 3) 09 час. 03 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.56 «А»; №, 09 час 01 мин Хабаровский край г.Хабаровск, ул.Ленина, д. 37;

№ Зильберман О.А.: 10 час 13 мин Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная, д. 9; № Свидетель № 3 10 час 13 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск. ул.Промышленная, д.20; № , 10 час.21 мин Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная;

№ Зильберман О.А.: 10 час.40 мин Хабаровский край, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская,д. 51; № (Свидетель № 3), Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д. 51; № 10 час.47 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д. 51;

№ Зильберман О.А.: 10 час. 13 мин. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 51; номер 9-14-199-99-11 (Свидетель № 3) 11 час.06 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д. 51; № 10 час.47 мин. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д. 51.

- протоколом осмотра документов (т.4 л.д.95-97), согласно которому осмотрены следующие документы: доверенность № 0000513 от 16.12.2019 года, предоставленная представителем потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13 В данной доверенности содержится следующая информация: организация: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, дата выдачи: 16 декабря 2019 года, доверенность действительна по 18 декабря 2019 года, АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23А, счет № в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, №, корр.счет: №, доверенность выдана Свидетель №2, паспорт: серия: №, №, кем ОУФМС России по Хабаровскому краю в Хабаровском районе, дата выдачи: 11.03.2016, на получение от ООО «ДВТК» ИНН: 5018123041, КПП: 505401001 материальных ценностей по счет на оплату № 1659 от 11 декабря 2019, перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению: 1. Покрышка Я АП 195/65/15 CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 б/к - в количестве 28 штук, 2. 3 АП 265/70 R19.5 Longmarch LM 508 143/141 J 16 PR - в количестве 14 штук, 3. 3 АП 265/60R18 116T Hankook RW10-в количестве 14 штук, 4. АП 265/65R17 116T Hankook RW10 112T - в количестве 14 штук. В данной доверенности имеются подписи руководителя предприятия - Свидетель №8 В.В., главного бухгалтера - ФИО9 Также имеется оттиск мастичной печати «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: № , ИНН: № »; доверенность № 000325 от 15 ноября 2019 года, предоставленная представителем потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10 В данном документе содержится следующая информация: организация: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: г. Хабаровск,

ул. Пушкина, дом 23 А, дата выдачи: 15 ноября 2019 года, доверенность действительна по 20 ноября 2019 года, АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, счет № в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, №, корр.счет: №, доверенность выдана Свидетель №1, паспорт: серия: №, номер: №, кем ОВД Ульчского р-она Хаб. кр, дата выдачи: № г., на получение от ООО «Дальшина» ИНН/КПП: № материальных ценностей по счет на оплату № от ДАТА, перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению: 1. Автошина 285/60R18 Yokohama G075 116Q в количестве 28 штук, 2. Автошина 265/60R18 Bridgestone Blizzak DM-V2 110 R в количестве 24 штук, 3. Автошина 245/70R16 Yokohama G075 107 Q в количестве 22 штук, 4. Автошина 265/65R17 Hankook RW10 112 T в количестве 22 штук. В данной доверенности имеются подписи лица, получившего доверенность - Свидетель № 1, руководителя предприятия - Свидетель №8 главного бухгалтера - ФИО11 Также имеется оттиск мастичной печати: «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №». В ходе осмотра доверенности № 0000513 от 16.12.2019, предоставленной представителем потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13 и доверенности № 000325 от 15 ноября 2019 года, предоставленная представителем потерпевшего «Дальшина» ФИО10, установлено, что бланки, на которых они выполнены, идентичны друг другу, размер и шрифт текста совпадает, путем наложения данных доверенностей установлены совпадения по размеру и шрифту содержащегося в них текста, взаиморасположению строк. Ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «МТС» исх. от 17.04.2020 №. В данном ответе содержится следующая информация: абонентский номер: № зарегистрирован на Свидетель №3, ДАТА года рождения, паспортные данные: № 25.03.2009 года Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном районе г.Хабаровска, адрес: г. Хабаровск, пер. Донской, д. 3, кв. 138. На диске содержится детализация телефонных соединений абонентского номера: №. При изучении и анализе детализации абонентского номера: №, установлено, что за период времени с 01.11.2019 года до 30.11.2019 года Свидетель № 3 согласно данным им показаниям в качестве свидетеля находился в указанных им местах совместно с Зильберманом О.А., которому помогал разгружать и загружать автомобильные шины, передвигаясь совместно с последним на принадлежащем ему автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион по маршруту: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 58, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 10, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 3/1, г. Хабаровск, Батуевская ветка, 20, 18.11.2019 года, в другие дни данного месяца Свидетель № 3 по вышеуказанному маршруту не передвигался. Хищение имущества, принадлежащего ООО «Дальшина» совершено 18.11.2019 года, что свидетельствует о том, что Свидетель №3 в указанный день находился совместно с Зильберманом О.А., а не другой день.

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 22.05.2020 и 10.02.2020 (т. 2 л.д. 158-159, т.3 л.д.139-140), согласно которым документы, предоставленные представителем потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10: доверенность № 000325 от 15 ноября 2019 года; договор поставки № 71 от 14 ноября 2019 года; спецификация № 1 от 14 ноября 2019 года; переписки с ФИО20 "Яндекс.Почта»; переписка с приложения «What’s App» ФИО10 и ФИО20; ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «МТС» исх. ДАТА №, с приложением на CD-R диске; ответа на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «Мегафон» исх. К-041520, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

- заключением эксперта № 321-Э от 11.06.2020 (т.4 л.д. 104-105), согласно которому в описательной части, указано, что осмотром представленных на экспертизу документов (доверенность № 0000513 от 16.12.2019, предоставленная представителем потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13, доверенность № 000325 от 15 ноября 2019 года, предоставленная представителем потерпевшего ООО «Дальшина» ФИО10), при различных условиях освещения (в прямом, проходящем и косопадающем свете), микроскопическим исследованием при помощи микроскопа с увеличением 120х «Leica M165C» (Германия), для штрихов печатных текстов документов были установлены следующие признаки: штрихи состоят из хаотично расположенных точек (с нечеткими границами) черного красящего вещества, перекрывающих друг друга с образованием сплошных окрашенных участков; красящее вещество по площади точек распределено равномерно; красящее вещество проникает в толщу бумаги; рельеф в местах штрихов

отсутствует. Установленные признаки свидетельствуют о том, что печатные тексты документов выполнены способом струйной печати на струйном печатающем устройстве (принтере). При сравнении штрихов печатных текстов, расположенных в доверенности № 0000513 от 16.12.2019 и в доверенности № 000325 от 15.11.2019 методом сопоставления при помощи указанного микроскопа и измерительной линейки с ценной деления 0,5 мм, а также методом наложения указанного микроскопа и измерительной линейки с ценой деления 0, 5 мм, а также методом наложения изображений при помощи видео-спектрального компатора «VSC-400 Foster+Freeman» (Великобритания) между ними установлены совпадения по морфологическим признакам красящего вещества штрихов, а также по наличию, размеру, взаиморасположению и расположению утолщений в линиях строк и буквах (увеличения количества микрокляс красящего вещества), отображающихся через каждые 24 мм, но проявляющиеся не во всех штрихах строк и букв документов. Данные утолщения, вероятно, могли быть образованы в процессе печати, из-за каких либо повреждений, засорений и т.д. печатающего устройства (какой-либо части механизма печатающего устройства). Перечисленные признаки в своей совокупности достаточны лишь для вероятного вывода о том, что представленные документы - доверенность № 00513 от 16.12.2019 и доверенность № 000325 от 15.11.2019, выполнены с использованием одного печатающего устройства - струйного принтера. Согласно результативной части заключения, представленные документы - доверенность № 0000513 от 16.12.2019, выданная АО «РФП Лесозаготовка» на имя Свидетель № 2 и доверенность № 000325 от 15.11.2019, выданная АО «РФП Лесозаготовка» на имя Свидетель № 1 выполнены способом струйной печати, с использованием, вероятно, одного печатающего устройства (струйного принтера).

Виновность Зильбермана О.А. помимо признания вины в совершении преступления в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания» подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями Зильбермана О.А., данных в судебном заседании и оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ (т. 3 л.д.178-183) касаемо событий с 11.12.2019 по 16.12.2019 свою вину признал полностью и пояснил, что раньше занимался запчастями, с Японии возили резину б/у, и она быстро продавалась, когда был открыт порт Ванино. Скоро должен был быть Новый год, у него машина не продавалась. По телевизору услышал о данной схеме мошенничества и попробовал совершить. 11.12.2019 в дневное время он находился в арендованной им квартире, расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67, кв. 111. В тот период времени Зильберман О.А. испытывал финансовые трудности и нуждался в денежных средствах, в связи с чем у него возникло желание заработать денежные средства не совсем законным способом, а именно, так как он занимался ранее запчастями и автомобилями, то решил подыскать организацию, которая занимается продажей автомобильных покрышек, после чего связаться с данной организацией, при этом представиться сотрудником другой организации и сделать у них заказ мобильных покрышек, пообещав рассчитаться с ними после их приобретения, но по факту оплаты никакой не производить, а похищенные автомобильные покрышки реализовать, а вырученные денежные средства потратить на свои личные нужды. В сети Интернет Зильберман О.А. нашел сайт ООО «Дальневосточная торговая компания», деятельность данной организации заключалась в продаже запчастей и комплектующих частей автомобилей. ООО «Дальневосточная торговая компания» располагалась в г. Хабаровске, ул. Сибирская, д. 4. На сайте была указана контактная информация. Тогда Зильберман О.А. решил, что свои преступные действия буду совершать в отношении указанной организации. После чего Зильберман О.А. также в сети Интернет нашел сайт АО «РФП лесозаготовка», к данной организации никакого отношения не имел, в ней никогда не работал, знакомых работающих в указанной организации у него также не было. В дальнейшем он, с находящегося в его пользовании абонентского номера: № (на чьё имя зарегистрирована данная сим-карта Зильберман О.А. не известно, где, когда и у кого он приобрел данную сим-карту не помнит) позвонил в ООО «Дальневосточная транспортная компания». На телефонный звонок ответил парень Виктор, который представился менеджером ООО «Дальневосточная транспортная компания», которому Зильберман О.А. сообщил, что является менеджером отдела материально-технического снабжения АО «РФП лесозаготовка» и представился вымышленным именем Виктором. В ходе телефонного разговора Зильберман О.А. спросил, имеется ли у него в наличии автомобильные покрышки

на грузовые и легковые автомобили в количестве 80 штук, при этом он указал размеры: 195/65/15, 265/70/19,5, 265/65/17, 285/60/18, на что менеджер Виктор ответил, что ему необходимо уточнить наличие интересующего товара на складе поставщика, после чего он свяжется и сообщит по результату. Зильберман О.А. диктовал менеджеру Виктору свой контактный абонентский номер: № . Через некоторое время менеджер посредством приложения «What's App» написал Зильберман О.А. смс-сообщение (с какого абонентского номера он писал Зильберман О.А. не помнит), в котором он указал ассортимент имеющегося у них на складе товара. Ознакомившись с изложенным товаром ООО «Дальневосточная транспортная компания», при этом количество мобильных покрышек составляло 70 штук, Зильберман О.А. согласился с их предложением, согласовал дату отгрузки товара со склада на дневное время 16.12.2019. Общая стоимость автомобильных покрышек составила 459200 рублей. Зильберман О.А. договорился с Виктором о том, что после того как их организацией будет составлена спецификация, то он сделает сканированную копию, которую отправит на электронную почту <данные изъяты> (данную электронную почту Зильберман О.А. создал примерно за 1-2 до обращения в ООО «Дальневосточная транспортная компания» специально для совершения данного преступления, при помощи находящегося в его пользовании сотового телефона «Jinga» IMEI 1: №, IMEI 2: №) спецификацию, которая будет заверена подписью директора филиала и печатью организацией, с указанием перечня товара, количеством, названием, стоимостью, которую Зильберман О.А. должен будет подписать у директора АО «РФП лесозаготовка» и предоставить при получении товара, на что Зильберман О.А. согласился. Каких-либо сведений о АО «РФП лесозаготовка», то есть ИНН, КПП и других сведений Зильберман О.А. ФИО2 не сообщал. 12.12.2019 менеджер ООО «Дальневосточная транспортная компания» Виктор отправил Зильберман О.А. счет на оплату товара и отсканированную спецификацию, согласно которой поставщиком является ООО «Дальневосточная транспортная компания», покупателем выступает АО «РФП лесозаготовка», также в спецификации было указано наименование товара, его количество и стоимость. Согласно условиям спецификации, выдвинутым ООО Дальневосточная транспортная компания» отсрочка оплаты товара составляла 3-5 дней после разгрузки товара со склада поставщика. При этом оплата за товар должна была быть осуществлена безналичным способом. Также Зильберман О.А. сообщил менеджеру ООО «Дальневосточная транспортная компания» ФИО2, что за указанным товаром приедет водитель, который предоставит пакет документов на получение товара, а именно вышеуказанную спецификацию и доверенность на имя водителя, который будет получать товар. Указанные документы должны быть подписаны руководителем АО «РФП лесозаготовка» и заверены печатью данной организации. В сети Интернет на одном из сайтов, название которого Зильберман О.А. не помнит, он нашел объявление, размещенное организацией об изготовлении документов (название организации не помнит), после чего Зильберман О.А. позвонил на номер, указанный в объявлении (какой именно абонентский номер не помнит, с какого абонентского номера он звонил не помнит, так как выбросил его). На телефонный звонок ответил мужчина, у которого Зильберман О.А. поинтересовался, изготавливают ли они документы, на что они ответили положительно и он поинтересовался, смогут ли они изготовить доверенность на получение товарно-материальных ценностей, получив положительный ответ, Зильберман О.А. попросил, чтобы данная доверенность была выполнена от имени АО «РФП лесозаготовка», также чтобы в доверенности был указан перечень товара, который Зильберман О.А. сообщил им согласно спецификации, предоставленной ему менеджером ООО «Дальневосточная транспортная компания», кроме того Зильберман О.А. попросил, чтобы они заверили данную доверенность оттиском печати АО «РФП лесозаготовка», и этом они самостоятельно должны были подыскать оттиск печати, на что они согласились. В течение дня мужчина отправил Зильберман О.А. фотографию с изображением доверенности, в которой были указаны данные АО «РФП лесозаготовка», наименование товара, также согласно договоренности доверенность была подписана руководителем предприятия Свидетель №8 В.В. и заверена оттиском печати АО «РФП лесозаготовка». Зильберман О.А. устроила изготовленная доверенность, и он согласился её приобрести, договорившись, что курьер доставит доверенность в центр г. Хабаровска, стоимость доверенности составила 5 000 рублей. На следующий день утром на сотовый телефон (какой именно он не помнит) позвонил мужчина, который представился курьером и спросил в какое время и по какому адресу он может доставить заказанную им доверенность, на что Зильберман О.А. сообщил ему место вблизи магазина «Максим», расположенного в районе Уссурийского бульвара в г. Хабаровска. До 10 час. 00 мин.

Зильберман О.А. встретился с данным мужчиной, который передал доверенность, а Зильберман О.А. ему денежные средства, после чего они расстались. Как выглядел мужчина Зильберман О.А. описать его внешность и опознать при встрече не сможет, так как не запоминал его внешность. В этот же день в сети Интернет нашел объявление об изготовлении печатей на заказ. В дальнейшем Зильберман О.А. посредством сотовой связи с использованием абонентского номера: № позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру, на телефонный звонок ответил парень, у которого Зильберман О.А. поинтересовался, сможет ли он изготовить печать для организации, на что он ответил положительно, тогда Зильберман О. А. сказал, что отправит ему образец необходимой печати посредством приложения «What's App», на что он согласился. В дальнейшем Зильберман О.А. сфотографировал печать с заказанной им доверенности и отправил её парню, через несколько часов парень сделал макет печати и отправил для согласования посредством приложения «What's App». Когда Зильберман О.А. посмотрел макет, то попросил парня, чтобы исправил в печати расположение звёздочек и заменил кавычки. После того как парень исправил недочеты, то снова отправил макет, посмотрев который Зильберман О.А. сказал, что он устраивает. С парнем Зильберман О.А. договорился о том, что как только печать будет изготовлена, то она будет доставлена курьером. На следующий день, 13.12.2019 в утреннее время с Зильберманом О.А. связался курьер и спросил, где они могут встретиться для того, чтобы передать печать, на что Зильберман О.А. назвал ему адрес (какой именно он не помнит, рядом с его домом), куда ему необходимо подъехать. После того как он встретился с парнем, то забрал у него печать, рассчитался с ним наличными денежные средствами, после чего они расстались. Как выглядел данный парень Зильберман О.А. не помнит, описать его внешность и знать его при встрече он не сможет. После того как от ФИО2 поступила спецификация, то он ознакомился с ней, она была подписана генеральным директором ООО «Дальневосточная транспортная компания» и заверена печатью данной организации, также данная спецификация должна была быть подписана покупателем АО «РФП лесозаготовка». После чего Зильберман О.А. позвонил мужчине, у которого заказывал доверенность и попросил его расписаться в спецификации той же подписью, выполненной от имени Свидетель №8 на что он согласился и сказал, что к нему подъедет курьер, который заберет у него спецификацию, после чего вернет ее, когда она будет подписана. Через некоторое время Зильберман О.А. встретился с курьером вблизи магазина «Максим», расположенного на пересечении улиц Шеронова и Уссурийский бульвар в г. Хабаровске, которому передал спецификацию. В этот же день в вечернее время на том же месте Зильберман О.А. курьер передал ему подписанную от имени Свидетель №8 В.В. спецификацию. Как выглядел курьер Зильберман О.А. не помнит, это был незнакомый ему мужчина, на автомобиле марки «Nissan Tiida» в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. После этого Зильберман О.А. в данной спецификации поставил заказанную им печать АО «РФП лесозаготовка». Также Зильберман О.А. в сети Интернет, на каком сайте не помнит, нашел объявление об оказании грузоперевозок, после чего он позвонил по указанному в объявлении контактному абонентскому номеру (какому именно не помнит) с абонентского номера: № (на имя зарегистрирована данная сим-карта Зильберман О.А. не известно, где, когда и у кого он обрел данную сим-карту не помнит) и сообщил о том, что ему 16.12.2019 в дневное время необходимо осуществить перевозку товара со склада, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4. Аналогичным способом Зильберман О.А. нашел грузчиков, с которыми договорился о том, что они ДАТА в 15 час. 00 мин. подъедут по адресу: г. Хабаровск, ул. Батуевская ветка, д. 2 для разгрузки автомобильных покрышек.16.12.2019 в первой половине дня Зильберман О.А. позвонил нанятому им водителю, с которым договорился о встрече возле спортивно-зрелищного комплекса «Платинум арена», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 12 для передачи документов, которым он должен получить товар в ООО «Дальневосточная транспортная компания», на что он согласился. После этого Зильберман О.А. связался со своим другом Свидетель № 3, который попросил отвезти его на спортивно-зрелищный комплекс «Платинум арена» на принадлежащем ему автомобиле марки « № (буквы не помнит), в кузове оранжевого цвета. Свидетель № 3 забрал Зильберман О.А. во дворе его дома, после чего они проследовали до спортивно-зрелищного комплекса «Платинум арена», где Зильберман О.А. встретился с водителем, это был ранее незнакомый ему мужчина, который никак не представился, он был на грузовом автомобиле. Зильберман О.А. передал водителю спецификацию и доверенность, которые находились в желтой папке, также он сообщил контактный номер менеджера ООО «Дальневосточная транспортная компания», с

которым ему необходимо будет связаться по приезду на склад и передать документы. Также Зильберман О.А. попросил водителя, чтобы он позвонил после того как заберет товар со склада и он назовет ему место, куда необходимо подъехать, примерно в 14 час. 40 мин. 16.12.2019 Зильберман О.А. позвонил водитель и сообщил, что забрал товар со склада, и тот сказал ему, чтобы он отвез его к магазину «Самбери», расположенному по адресу: г. Хабаровск, ул. Батуевская ветка, д. 20, на что он согласился, Зильберман О.А. вместе с Свидетель № 3 подъехали на принадлежащем ему вышеуказанном автомобиле на парковочной стоянке магазина «Самбери», расположенной по адресу: г. Хабаровск, Батуевская ветка, д. 20, где Свидетель №3, по поручению Зильбермана О.А. встретился с нанятыми грузчиками и проводил на то место, где был припаркован грузовой автомобиль с автомобильными покрышками. После этого Зильберман О.А. на автомобиле Свидетель №3 решил отъехать по своим личным делам на несколько минут, проехав несколько метров, был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску и доставлен в СУ УМВД России по г. Хабаровску для дальнейшего разбирательства. Ни Свидетель №3, ни нанятые им водитель и грузчики не были осведомлены о намерениях Зильбермана О.А. похитить путем обмана имущество, надлежащее ООО «Дальневосточная торговая компания».

После оглашения в судебном заседании показаний, подсудимый подтвердил свои показания в полном объеме.

Кроме признания вины подсудимым его вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 82-87), согласно которым с 2008 года он работает в должности директора в ООО «Дальневосточная торговая компания», офис которой расположен по адресу: г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4. Деятельность организации заключается в оптовой продаже автомобильных шин. В должностные обязанности ФИО13 входит руководство филиалом. В офисе работает по продажам ФИО21, ФИО94, ФИО95, ФИО96. В должностные обязанности менеджеров по продажам входит продажа автомобильных шин, составление договоров с покупателями, выписка и оформление отгрузочных документов. В их офисе имеются рабочие телефон: №, №, №, №, №, №. В сети Интернет ООО «ДВТК» имеется сайт - www.dvshina.ru, на котором указана контактная информация организации и каталог продукции. ООО «ДВТК» сотрудничает как с физическими, так и с юридическими лицами по всему Дальневосточному Федеральному округу. 11.12.2019 к ФИО13 обратился ФИО21, которой сообщил о том, что сегодня к ним в организацию поступила заявка от мужчины, который является работником «РФП Лесозаготовка» и сказал, что их организация нуждается в автопокрышках и назвал их необходимое количество и технические характеристики, а именно 28 автопокрышек и 54 покрышек. После того как ФИО21 посмотрел наличие интересующего вышеуказанного мужчину товара, то часть была у них на складе, часть ФИО21 запросил у поставщиков. После этого ФИО21 позвонил мужчине и сообщил о том, что он не смог найти необходимого количества для него товара, и сказал, что наша организация сможет поставить покрышки в количестве 28 штук и автопокрышки в количестве 42 штук, общей стоимостью - 459 200 рублей. На что мужчина согласился, и они договорились о том, что 13.12.2019 ФИО21 отправит на электронный почтовый ящик спецификацию, которая будет заверена подписью директора филиала ФИО13 и печатью организацией, с указанием перечня товара, количеством, названием, стоимостью. ДАТА он проверил составленную спецификацию, подписал и отдал ФИО21 последующем ФИО21 с рабочего почтового электронного ящика - <данные изъяты> отправил мужчине сканированную спецификацию № 1 от 12 декабря 2019 года, при этом между ФИО21 и мужчиной была договоренность о том, что, когда он приедет забирать товар, то предоставит подписанную вышеуказанную спецификацию со стороны директора его организации. Согласно спецификации условия оплаты, отсрочка оплаты составляет 3-5 дней после погрузки товара со склада поставщика. При этом оплаты со стороны «РФП Лесозаготовка» за товар должна была быть осуществлена безналичным способом. На протяжении около 5 лет его организация сотрудничает с АО «РФП Лесозаготовка» (ИНН: 2721173130) в качестве поставщика автомобильных шин. Кто является директором АО «РФП Лесозаготовка» ему не известно. ДАТА ФИО21 сообщил

мужчине, выступающему сотрудником АО «РФП Лесозаготовка», что интересующий его товар находится у них на складе, и он может его забрать, на что мужчина ответил, что ДАТА во второй половине дня к ним подъедет водитель-экспедитор, который заберет товар. Территория, на которой расположен их офис и склад огорожена забором по всему периметру, въезд осуществляется через ворота и шлагбаум, на въезде на территорию имеется специализированное помещение, в котором находится охранник. Также по периметру установлены камеры видеонаблюдения. ДАТА в 13 час. 10 мин. на территорию склада заехал грузовой автомобиль марки «Nissan Atlas» государственный регистрационный знак № регион, за рулем которого был мужчина, который являлся водителем-экспедитором, который предъявил ФИО21 пакет документов, а именно: доверенность № от ДАТА, согласно которой он имеет право получить товарно-материальные ценности для АО «РФП Лесозаготовка», спецификацию № 1 от 12 декабря 2019 года (указанные документы были подписаны руководителем предприятия - Свидетель №8 В.В. и заверены печатью данной организации), также ФИО21 попросил у водителя документы, удостоверяющие его личность и он предоставил ФИО21 паспорт гражданина РФ, согласно которого в нем были указаны анкетные данные - Свидетель №2, ДАТА года рождения. В дальнейшем ФИО21 выписал водителю-экспедитору расходную накладную на выдачу товара, после чего он следовал к складу, где грузчики выдали ему товар, согласно вышеуказанной накладной, а именно: 28 покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch 508 LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 120 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 117 600 рублей. После этого Свидетель №2 расписался за получение вышеуказанного товара в расходной накладной и покинул территорию склада. Через некоторое время к ним в офис пришли сотрудники полиции, которые спросили получал ли у них водитель товар с государственным регистрационным знаком № регион, сообщив о том, что это мошенники, которые обманным путем похитили принадлежащий им товар. Таким образом, в результате совершенного преступления ООО «Дальневосточная торговая компания» в г. Хабаровске причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 459 200 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО21, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 104-108) согласно которым с сентября 2019 года он работал в должности менеджера по продажам в ООО «Дальневосточная торговая компания», офис которой расположен по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. Деятельность вышеуказанного ООО заключается в оптовой продаже автомобильных шин. Директором филиала ООО «ДВТК» в г. Хабаровске является ФИО13 В должностные обязанности ФИО21 входит продажа автомобильных шин, составление договоров с покупателями, выписка и оформление отгрузочных документов. В офисе имеются рабочие телефоны: №, №, №, №, №, №. В сети Интернет ООО «ДВТК» имеется сайт - <данные изъяты>, на котором указана контактная информация нашей организации и каталог продукции. ООО «ДВТК» сотрудничает с физическими, так и с юридическими лицами по всему Дальневосточному Федеральному округу. 11.12.2019 около 11 час. 00 мин. на один из рабочих номеров поступил телефонный звонок, на какой именно и с какого абонентского номера ФИО21 указать не может, так как все входящие и исходящие телефонные звонки проходят через АТС и определителя номера у них не имеется. ФИО21 ответил на данный телефонных звонок и услышал ранее неизвестный мужской голос, который представился ФИО2 и пояснил, что он является работником АО «РФП Лесозаготовка» и сказал, что их организация нуждается в автопокрышках и назвал их необходимое количество и технические характеристики, а именно 28 автопокрышек и 54 покрышек. ФИО21 сказал ФИО2, что как только он узнает информацию по интересующему его товару, то перезвонит и попросил его назвать контактные данные абонентский номер, и ФИО2 назвал ему номер: №. После того как ФИО21 посмотрел наличие интересующего ФИО2 товара, то часть была у них на складе, часть ФИО21 запросил у поставщиков. После этого ФИО21 позвонил ФИО2 на вышеуказанный абонентский номер и сообщил о том, что он не смог найти необходимого количества для него товара, и сказал, что их организация сможет поставить покрышки в количестве 28 штук и автопокрышки в количестве 42 штук, общей стоимостью - 459 200 рублей. На что ФИО2 сообщил, что его всё устраивает, и они договорились о том, что

13.12.2019 ФИО21 отправит ему на электронный почтовый ящик спецификацию, которая будет заверена подписью директора филиала ФИО13 и печатью организацией, с указанием перечня товара, его количеством, названием, стоимостью, на что ФИО2 сообщил почтовый электронный ящик для отправки спецификации - № 12.12.2019 ФИО21 с рабочего почтового электронного ящика - <данные изъяты> отправил ФИО2 сканированную спецификацию № 1 от ДАТА. При этом с ФИО2 у ФИО21 была договоренность о том, что, когда он приедет забирать товар, то предоставит подписанную вышеуказанную спецификацию со стороны директора его организации. Согласно спецификации условия оплаты, отсрочка оплаты составляет 3-5 дней после погрузки товара со склада поставщика. При этом оплаты со стороны АО «РФП Лесозаготовка» за товар должна была быть осуществлена безналичным способом на счёт их организации.ДАТА товар в полном объеме, заказанный ФИО2 был на складе, расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. В указанный день ФИО21 посредством приложения «Whats App» со своего абонентского номера отправил ФИО2 на его абонентский номер: № смс-сообщение, в котором сообщил, что интересующий его товар находится у них на складе, и он может его забрать, на что ФИО2 ответил ему, что ДАТА во второй половине дня к ним подъедет водитель-экспедитор, который заберет товар. ДАТА в 13 час. 10 мин. на территорию склада заехал грузовой автомобиль марки «Nissan Atlas» государственный регистрационный знак № регион, за рулем которого был ранее не известный ФИО21 мужчина, который являлся водителем-экспедитором, который предъявил пакет документов, а именно: доверенность № от ДАТА, согласно которой он на праве данной доверенности имеет право получить товарно-материальные ценности для АО «РФП Лесозаготовка», спецификацию № 1 от 12 декабря 2019 года (указанные документы были подписаны руководителем предприятия - Свидетель №8 В.В. и заверены печатью данной организации), также ФИО21 попросил у водителя документы, удостоверяющие его личность и он предоставил ему паспорт гражданина РФ, согласно которого в нем были указаны анкетные данные - Свидетель № 2, ДАТА года рождения (также ФИО21 была сделана ксерокопия паспорта гражданина РФ) и он сверил его внешность с фотографией, которая была в предоставленном им паспорте гражданина РФ и она совпадала. Свидетель №2 был один. В дальнейшем ФИО21 выписал ему расходную накладную на выдачу товара, после чего он проследовал к складу, где грузчики выдали ему товар, согласно вышеуказанной накладной, а именно:28 покрышек марки CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T). После этого Свидетель № 2 расписался за получение вышеуказанного товара в расходной накладной и покинул территорию склада. Через некоторое время к ним в офис пришли сотрудники полиции, которые спросили, получал ли у них водитель товар с государственным регистрационным знаком № регион, на что они ответили, что да, тогда сотрудники полиции сообщили о том, что это мошенники, которые обманным путем похитили принадлежащий им товар.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 101-103) из которых следует, что в должности оперуполномоченного ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску он работает с ноября 2018 года, в ОВД с 2011 года. Направление работы ориентировано на раскрытие преступлений совершенных путем мошенничества. ДАТА он совместно со старшим оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску старшим лейтенантом полиции ФИО15, оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску капитаном полиции ФИО6, оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску капитаном полиции ФИО14, проводилось ОРМ «Наблюдение» в отношении Зильбермана Олега Алексеевича, ДАТА г.р., временно проживающего по адресу г. Хабаровск ул. Шеронова д. 67 кв. 111. 16.12.2019 года около 12 часов 35 минут Зильберман О.А. был принят под наблюдение в тот момент, когда вышел из подъезда 3 дома 67 по улице Шеронова г. Хабаровска, был одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки, в руках у Зильберман О.А. была желтая пластиковая папка для бумаг. Зильберман О. А. огляделся по сторонам, после чего Зильберман О.А. пешком проследовал на ул. Шеронова, где сел в автомобиль «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион, за рулем данного автомобиля был неизвестный гражданин. Зильберман О.А. совместно с неизвестным гражданином проехались по центральным улицам г. Хабаровска, постоянно меняя направления. После чего Зильберман О.А. с неизвестным гражданином около 13 часов

15 минут приехали к д. 51 А по ул. Лермонтова г. Хабаровск, и огляделись сторонам. Неизвестный гражданин остался в автомобиле, а Зильберман О.А. с желтой папкой, пришел на автомобильную парковку СК «Платинум Арены», сел в автомобиль (грузовик) «Ниссан Атлас» г.р.з. №. За рулем грузовика сидел неизвестный мужчина, Зильберман О.А. передал ему желтую папку и вернулся в автомобиль «Suzuki SX4». После чего около 13 часов 40 минут на двух машинах следовавших друг за другом в грузовике сидел неизвестный мужчина, а в «Suzuki SX4» сидел другой неизвестный мужчина и Зильберман О.А., приехали по адресу г. Хабаровск ул. Сибирская д. 4, где на территории «Производственной базы» в будку загрузили 20 комплектов колес. Зильберман О.А. и неизвестный мужчина на автомобиле «Suzuki SX4» стояли не далеко от данной базы. Около 14 часов 45 минут Зильберман О.А. и неизвестный мужчина на автомобиле «Suzuki SX4» и второй неизвестный мужчина на грузовике, следуя друг за другом выехали с адреса г. Хабаровск ул. Сибирская, д. 4 и около 15 часов 00 минут приехали на улицу Батуевская Ветка г. Хабаровск. Грузовик припарковался около заезда в аптеку по адресу г. Хабаровск ул. Батуевская Ветка д. 20 А, автомобиль «Suzuki SX4» приехал на парковку магазина «Самбери» по адресу г. Хабаровск ул. Батуевская Ветка, д. 20. Из данного автомобиля из водительской двери вышел неизвестный мужчина и пошел к двум другим неизвестным мужчинам, которые стояли на указанной парковки, и они пошли с данным неизвестным мужчиной, затем данный неизвестный мужчина проследовал к грузовику, и взял у водителя грузовика, бумагу формата А4. После чего грузовик проследовал к железнодорожным путям и гаражам, расположенным за магазином «Самбери». К данному грузовику подошел неизвестный гражданин, который был ранее за рулем автомобиля «Suzuki SX4» и двое неизвестных граждан, которые стояли на парковки магазина «Самбери» по адресу г.Хабаровск ул. Батуевская Ветка, д. 20. Зильберман О.А. пересел за водительское сиденье и проехал по близлежащим дворам, после чего подъехал к железнодорожным путям недалеко от зоны разгрузки. После чего Свидетель № 10 совместно с ФИО15, ФИО6, ФИО14 подошли к вышеуказанным гражданам, представились, предъявили служебные удостоверения и предложили проследовать в УМВД России по г. Хабаровску, на что Зильберман О.А. и указанные граждане ответили согласием. В последствии гражданин Зильберман О.А. был доставлен в УМВД России по г. Хабаровску для дальнейшего разбирательства, где в ходе беседы гр. Зильберман О.А. сообщил, что путем обмана похитил покрышки, и полностью признал свою вину в совершенном преступление. В УМВД России по г. Хабаровску были установлены личности всех граждан: неизвестный гражданин, который был с Зильберманом О.А. за рулем автомобиля «Suzuki SX4» - Свидетель №3, ДАТА года рождения; неизвестный гражданин, который был за рулем грузовика - Свидетель № 2, ДАТА года рождения; двое неизвестных граждан, проследовавших за грузовиком с парковки магазина «Самбери» - грузчики: Свидетель №4, ДАТА года рождения и Свидетель №5, ДАТА года рождения.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 126-129) из которых следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ИП «ФИО19», расположенное по адресу г. Хабаровск, ул. Фурманова, 2, кв. 40, в должности водителя на автомобиле марки «Ниссан Атлас» г.н.з. №, осуществляет грузоперевозки. В должности водителя Свидетель №2 работает в течении 1 года, до этого работал в должности грузчика на протяжении около 6 лет. ДАТА руководитель Свидетель №2 ФИО19 сообщил, что имеется заявка на перевозку груза на 16.12.2019, какого именно груза Свидетель №2 не знал, встреча с клиентом состоится ДАТА в 13 час. 30 мин. по адресу г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50, указав телефон клиента: №. ДАТА руководитель Свидетель № 2 ФИО19 напомнил про вышеуказанную заявку, Свидетель №2 в свою очередь со своего абонентского номера: № позвонил на №, ответил незнакомый мужчина, который не представлялся. Мужчина пояснил, что Свидетель № 2 необходимо подъехать на «Платинум Арену» г. Хабаровск для того, чтобы забрать необходимые документы на перевозку груза. На встречу, на автостоянку «Платинум Арена» г. Хабаровск, Свидетель № 2 приехал на автомобиле марки «Ниссан Атлас» г.н.з. Н 034 КЕ 27 около 13 час. 20 мин. и стал ждать мужчину, который должен был принести документы. Спустя около 5-7 минут к Свидетель №2 подошел незнакомый мужчина и передал документы на получение груза, груз необходимо было получить по адресу г. Хабаровск. Сибирская, 4. Мужчина передал Свидетель №2 в желтой папке товарную накладную на получение груза и бланк доверенности. В документах было указано, что грузом являются колеса для автомобилей. Так же мужчина оставил Свидетель №2 номер телефона менеджера по имени ФИО2:№. Свидетель №2, забрав у него документы,

поехал на адрес г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4, для получения товара. По данному адресу находится неизвестная Свидетель №2 компания, название которой назвать не может, так как не помнит. К данной компании Свидетель №2 приехал около 14 час. 00 мин. - 14 час. 30 мин. более точное время сказать не может, позвонил на номер: №, ФИО2 пояснил, что он сейчас выйдет и проводит его в офис. Спустя несколько минут из офиса вышел незнакомый Свидетель № 2 мужчина, который представился ФИО2 и проводил Свидетель № 2 непосредственно в здание компании. Оставленные Свидетель № 2 документы он передал ФИО2, который их самостоятельно заполнил и передал Свидетель № 2 документы на получение груза и объяснил, как проехать к складу для получения груза. Склад находится около 100 метрах от офисного помещения, подъехав к нему, Свидетель № 2 передал документы сотруднику склада, после чего подготовил автомобиль под погрузку. В процессе погрузки он несколько раз звонил с номера: № мужчина, с которым он встречался на «Платинум Арене» г. Хабаровск и интересовался, закончил ли он погрузку товара или нет. Свидетель № 2 в свою очередь отвечал ему, что «еще нет», после этого Свидетель № 2 пояснил ему, что сам позвонит, как закончится погрузка товара. После завершения погрузки товара, это было около 15 час. 00 мин. он позвонил на номер: № и спросил, «куда вести груз», на что мужчина ответил, что необходимо подождать, что у них несколько складов и необходимо определиться, куда вести товар. Спустя некоторое время, сколько прошло он не знает, данный мужчина перезвонил и сообщил, что товар необходимо вести на «Батуевскую ветку», так же пояснил, что его там встретят ребята, с которыми он работает уже не в первый раз. Свидетель №2 в свою очередь поехал на «Батуевскую ветку». Приехав на «Батуевскую ветку», он остановился рядом с магазином «Автомаг», после чего позвонил на номер: № и мужчина пояснил Свидетель №2, что сейчас к нему подойдут и встретят. Спустя около 10 мин. к Свидетель № 2 подошел незнакомый молодой человек, которому Свидетель № 2 передал документы, а именно сертификацию и товарную накладную на груз, после этого молодой человек показал, куда ехать для разгрузки товара, в железнодорожном тупике. Молодой человек показывал дорогу, куда необходимо ехать, там их ждали еще 2 человека, которые осуществляли разгрузку колес, он так же помогал, подавал колеса, то есть разгрузку осуществляли вчетвером. После разгрузки колес их задержали сотрудники полиции, после чего доставили в УМВД России по г. Хабаровску для дальнейшего разбирательства.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 109-112) из которых следует, что с 2015 года он неофициально работает в должности грузчика по всем районам г. Хабаровска, свою деятельность Свидетель № 5 осуществляет следующим образом, он состоит в группе «Надежные грузчики» в приложении «Whats App», где также в качестве участников состоят другие грузчики и водители, которые отправляют поступившие им от клиентов заявки в данную группу. В процессе своей работы он познакомился с Свидетель № 3, иных анкетных данных он не знает. Свидетель № 3 работает в качестве частного водителя на своем грузовом автомобиле, в случае если ему поступит заявка на осуществление грузоперевозок, то он иногда обращается к Свидетель №5 на прямую, а не через вышеуказанную группу и предлагает ему подзаработать, на что Свидетель №5 соглашается. 15.12.2019 в вечернее время Свидетель №5 позвонил на сотовый телефон Свидетель № 4 и сообщил о том, что ему поступила заявка на оказание услуг грузчика, а именно необходимо было перегрузить автозапчасти из одного автомобиля в другой, при этом по времени это займет около 20-30 минут, и предложил вместе с ним поработать, на что Свидетель №5 согласился. Также Свидетель №5 данная заявка будет в 14 час. 45 мин. возле гипермаркета «Самбери», распложенного по адресу: г. Хабаровск, Батуевская ветка, д. 20. 16.12.2019 Свидетель № 4 и Свидетель № 5 прибыли по вышеуказанному адресу, после этого Свидетель №5 позвонил заказчику и сообщил ему, что он является грузчиком и звонит по заявке и сказал, что находится в обговоренном с ним месте, на что мужчина ответил, что он скоро подойдет. Через несколько минут к ним подошел мужчина, который спросил у них они ли работают по заявке, на что Свидетель №4 ответил, что да, после чего мужчина сказал, что нужно проследовать к автомобилю, где находится груз, также он пояснил, что второй автомобиль, в которой этот груз нужно перегрузить груз подъедет через несколько минут. Далее они втроем проследовали до выдачи вагонного места выгрузки товара, прошли они около 100 метров, где на месте был грузовой автомобиль (марку и государственный регистрационный знак он не помнит), из которого вышел мужчина-водитель, открыл двери фургона, внутри которого находились автомобильные покрышки. Водитель помогал им в разгрузке данных автомобильных

крышек, а именно он подавал данные покрышки из фургона, а Свидетель №5 и Свидетель №4 складывали их на землю, вышеуказанный мужчина также участвовал в разгрузке. Через несколько минут на вышеуказанное место подъехали сотрудники полиции, которые задержали их и сообщили, что автомобильные покрышки, находящиеся в грузовом фургоне которые они разгружали, являются похищенными, однако Свидетель №5 о данном факте известно было.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 115-118) из которых следует, что с 2017 года он неофициально работает в должности грузчика по всем районам г. Хабаровска, свою деятельность Свидетель № 4 осуществляет следующим образом, он состоит в группе «Надежные грузчики» в приложении «Whats App», где также в качестве участников состоят другие грузчики и водители, которые отправляют поступившие им от клиентов заявки в данную группу и желающие грузчики принимают данные заявки. В процессе своей работы Свидетель № 4 познакомился с Свидетель №5 15.12.2019 поступила заявка на услуги грузчика, а именно необходимо было перегрузить автозапчасти из одного автомобиля в другой, при этом по времени это займет около 20-и минут, Свидетель № 4 заинтересовало данное предложение и он решил предложить своему знакомому Свидетель №5 вместе с ним подзаработать, на что последний согласился. Также Александр сказал, что заявка будет в 14 час. 45 мин. возле гипермаркета «Самбери», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Батуевская ветка, д. 20, заказчиком являлся мужчина, у которого в пользовании находился абонентский номер: №. 16.12.2019 Свидетель №4 и Свидетель №5 прибыли по вышеуказанному адресу, после чего Свидетель № 4 со своего сотового телефона позвонил заказчику на абонентский номер: № , на телефонный звонок ответил мужчина, который никак не представился и Свидетель № 4 сообщил ему, что является грузчиком и звонит ему по заявке и сказал, что находится в обговоренном месте, на что Свидетель №3 ответил, что он скоро подойдет. Через несколько минут к Свидетель №4 и Свидетель №5 подошел мужчина, который спросил у них, они ли работают по заявке, на что Свидетель №4 ответил, что да, после чего мужчина сказал, что нужно следовать к автомобилю, где находится груз, также он пояснил, что второй автомобиль, в которой этот груз нужно перегрузить, подъедет через несколько минут. Далее они втроем последовали до выдачи вагонного места выгрузки товара, прошли они около 100 метров, где месте был грузовой автомобиль (марку и государственный регистрационный знак он не помнит), из которого вышел мужчина-водитель, открыл двери фургона, внутри которого находились автомобильные покрышки. Водитель помогал им в разгрузке данных автомобильных покрышек, а именно он подавал данные покрышки из фургона, а Свидетель №4 и Свидетель №5 складывали их на землю, вышеуказанный мужчина также участвовал в разгрузке. Через несколько минут на вышеуказанное место подъехали сотрудники полиции, которые задержали их и сообщили им, что автомобильные покрышки, находящиеся в грузовом фургоне, которые они разгружали, являются похищенными, однако Свидетель №4 о данном факте известно не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 которые были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д.160-164), из которых следует, что с 01.03.2010 он работает в должности директора по закупкам в ООО Управляющей компании «РФП Групп», в которой имеется холдинговая структура, в которую входит ЗАО «РФП Лесозаготовка» (в период до января 2019 года ЗАО «РФП Лесозаготовка» было АО «РФП Лесозаготовка»). Генеральным директором АО «Дальлеспром», действующим на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА № Ю-321/2018 является ФИО5, по факту является единоличным исполнительным органом ЗАО «РФП Лесозаготовка» ИНН: №, КПП: №. Юридический и фактический адрес ЗАО «РФП Лесозаготовка» расположены по адресу: г. Хабаровск, <адрес> «А». В должностные обязанности Свидетель №8 В.В. входит организация процесса закупа товара, материальных ценностей и услуг. У ООО Управляющей компании «РФП Групп» и ЗАО «РФП Лесозаготовка» в сети Интернет имеется сайт, на котором указана контактная информация их организации, а именно адрес месторасположения, абонентские номера, электронные почтовые ящики и иные сведения. 16.12.2019 на сотовый телефон Свидетель № 8 В.В. позвонил директор ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13, который сообщил о том, что несколько дней назад неизвестный мужчина позвонил в их организацию, представился менеджером ЗАО «РФП лесозаготовка» и заказал у них автомобильные шины на общую сумму 459200 рублей.

16.12.2019 к ним на территорию склада заехал грузовой автомобиль, за рулем, которого был мужчина, который являлся водителем-экспедитором, который предъявил пакет документов, а именно: доверенность, согласно которой он имеет право получить товарно-материальные ценности для ЗАО «РФП Лесозаготовка» и спецификацию. Указанные документы были подписаны руководителем предприятия - Свидетель №8 В.В. и заверены печатью данной организации, то есть якобы от его имени. Никаких сомнений у сотрудника ООО «Дальневосточная торговая компания», не возникло, в связи, с чем сотрудник ООО «Дальневосточная торговая компания» выписал водителю-экспедитору расходную накладную на выдачу товара, после чего тот проследовал к складу, где грузчики выдали ему товар, после чего водитель-экспедитор покинул территорию склада и в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции. Также ему стало известно о том, что ООО «Дальневосточная торговая компания» похищенные обманным путем автомобильные шины были возвращены в полном объеме, также был установлен мужчина, причастный к совершению данного преступления. ЗАО «РФП лесозаготовка» сотрудничает с ООО «Дальневосточная компания» на протяжении длительного периода времени. ЗАО «РФП Лесозаготовка» заказывает автомобильные шины для собственного потребления в других организациях, в том числе и в ООО «Дальшина», ООО «Дальневосточная торговая компания». При заказе автомобильных шин они составляют спецификацию, согласно условиям оплаты, которой срок оплаты осуществляется по истечении 30 суток со дня получения товара со склада поставщика. Оплата производится безналичный способом со счета ЗАО «РФП Лесозаготовка» на счет организации, в которой был сделан заказ. Когда их организация заказывает у других организаций автомобильные шины, либо другой товар, то от их организации выделяется водитель-экспедитор, которому на руки выдается спецификация и доверенность, согласно которой он имеет право получить товар, после чего он едет на склад организации, где получает заказанный товар и доставляет его к ним на склад, который расположен в г. Комсомольске-на-Амуре. Зильберман Олег Алексеевич, ДАТА года рождения, Свидетель №8 не знаком, в их организации он никогда не работал и никакого отношений не имел. ФИО20 В.В. не знаком, слышит о нем впервые, данный человек никогда не работал в их организации, абонентский номер: № ему не знаком, кому он принадлежит ему не известно, электронные почтовые ящики «<данные изъяты>», <данные изъяты> Свидетель №8 также не знакомы, кому они принадлежат, ему также не известно. Свидетель №2 ему не знаком, слышит о нем впервые, никаких отношений с ним он не поддерживал. Ознакомившись с документами, представленными представителем потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» - ФИО13, а именно спецификация № 1 от 12 декабря 2019 года к договору поставки № от ДАТА, доверенность № 0000513 от 16 декабря 2019 года, свидетель Свидетель №8 пояснил, что указанные документы он видит впервые и имеющиеся в подписи, выполненные от его имени ему не принадлежат, фамилия и инициалы, выполнены им данные документы он никогда не подписывал, так он подписывается другой подписью и его другой почерк, в должностях генерального директора и руководителя предприятия АО «РФП Лесозаготовка» я никогда не был. Печать, которой заверены вышеуказанные документы визуально похожа на печать, принадлежащую АО «РФП Лесозаготовка». ФИО9 и ФИО11 ему не знакомы, в должности главных бухгалтеров в их организации они никогда не работали. Также Свидетель №8 пояснил, что предъявленные ему документы похоже на документы (спецификация и доверенность), которые их организация оформляет при заказе товара.

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д.134-137), из которых следует, что с июля 2009 года он является индивидуальный предпринимателем. С осени 2019 года ФИО4 занимается изготовлением печатей на заказ. Свою работу ФИО4 осуществляет, находясь у себя дома по адресу: <адрес>. В сети Интернет у ФИО4 имеется сайт «Бизнесштамп.РФ», на котором содержится вся контактная информация для клиентов, также указан контактный рабочий абонентский номер: № . 12.12.2019 в первой половине дня на рабочий абонентский номер: № поступил телефонный звонок с неизвестного ФИО4 абонентского номера: № . ФИО4 ответил на данный телефонный звонок, звонил мужчина, который не представился и попросил ФИО4 изготовить печати, с последующей её доставкой, на что он сообщил ему, что нужен образец печати для её изготовления, на что мужчина ответил ФИО4 о том, что он отправит ему через приложение «What’s App» на его абонентский номер фотографию с изображением необходимой для изготовления печати. Через несколько минут мужчина отправил ФИО4

образец оттиска необходимой ему печать с текстом: Акционерное общество ОГРН № ИНН № Хабаровский край «РФП Лесозаготовка». ФИО4 лично не интересовался у мужчины, имеет ли он какое-либо отношение к данной организации или нет, так как не было в этом необходимости. ФИО4 сообщил мужчине, что печать будет готова после обеда, после чего он сразу позвонит ему и сообщит об этом, на что мужчине ответил о том, что после обеда он будет находиться на совещании в офисе, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 43, но при этом он сказал, чтобы ФИО4 позвонил, когда поедет к нему, он выйдет на улицу, для того чтобы забрать печать. В последующем ФИО4 сделал макет печати и отправил его для согласования мужчине, на что тот указал ФИО4 о том, что в печати необходимо исправить расположение звёздочек и заменить кавычки, на что ФИО4 сказал ему, что всё исправит и отправит ему. После чего ФИО4 исправил недочеты указанные мужчиной-заказчиком, снова отправил ему макет, посмотрев который он сказал, что его всё устраивает. 12.12.2019 после обеда ФИО4 позвонил мужчине по абонентскому номеру и сообщил о том, что ФИО4 изготовил заказанную им печать и готов доставить её, мужчина сказал, что он уехал с совещания, которое проходило по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 43 и договорились о том, что они встретятся позже, но в указанный день они встретиться так и не смогли. 13.12.2019 в 07 час. 30 мин. через приложение «What's App» с абонентского номера: № ФИО4 поступило смс-сообщение от вышеуказанного мужчины, в котором он спросил, сможет ли ФИО4 подвезти печать к 08 час. 00 мин. по адресу: Хабаровск, ул. Ленина, д. 32. После чего ФИО4 подъехал, к продуктовому магазину «Максим», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 32, через несколько минут к ФИО4 подошел мужчина, описать внешность мужчины не может, так как толком не разглядывал, и на улице было темно, составить фоторобот ФИО4 также не сможет, после чего ФИО4 передал мужчине изготовленную им вышеуказанную печать, а также чек и копию чека, мужчина рассчитался с ним наличными, после чего они расстались.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании и оглашенные в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 87-93), из которых следует, что 15.12.2019 года ему позвонил Зильберман О.А. и предложил подработать, а именно Свидетель №3 нужно было повозить его по городу Хабаровску на своем автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион и помочь разгрузить какой-то груз, при этом Зильберман О.А. также пообещал заплатить за оказание Свидетель №3 услуги 10 000 рублей, на что он согласился, и они договорились, встретится 16.12.2019 в 12 час. 00 мин. в районе пересечения ул. Шеронова-Уссурийского бульвара Хабаровска. 16.12.2019 в 12 час. 00 мин. Свидетель №3 прибыл по вышеуказанному Зильберманом О.А. на своем автомобиле марки «Suzuki SX-4» г.р.з. № регион, где он встретил Зильбермана О.А., тот сел к нему в салон автомобиля и он сказал ехать в район спортивно-зрелищного комплекса «Платину Арена», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 12, где припарковался на парковочной стоянке кафе «Деребас». Там они простояли минут 15-20, Зильберман О.А. сидел в салоне автомобиля, при этом он с кем-то разговаривал по сотовому телефону, но с кем именно и о чем Свидетель №3 не известно, так как он не вникал в суть телефонных разговоров. После того как Зильберман О.А. закончил свои телефонные разговоры, то Зильберман О.А. попросил Свидетель № 3 проехать в район спортивно-экипировочного центра, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 51. Приехав по указанному адресу, Свидетель №3 заехал во двор указанного дома, где и припарковал свой автомобиль. Затем Зильберман О.А. вышел из автомобиля и ушел в сторону вышеуказанного спортивно-экипировочного центра и зашел за дом. Примерно через 10 минут Зильберман О.А. вернулся и сказал ехать в район школы № г. Хабаровска. Приехав в данный район, Свидетель №3 припарковался у дома № 114 по ул. Тихоокеанской г. Хабаровска, где простояли около часа, Зильберман О.А. сидел в салоне автомобиля, периодически он выходил на улицу, разговаривал ли он по сотовому телефону, Свидетель №3 не видел. Примерно через час, около 15 час. 00 мин. Зильберман О.А. сказал ехать к гипермаркету «Самбери», расположенному на Батуевской ветке г.Хабаровска. Приехав к гипермаркету «Самбери», Свидетель №3 припарковал свой автомобиль парковочной стоянке, Зильберман О.А. сказал подойти ему к центральному входу гипермаркета «Самбери», где нужно будет встретить двух парней-грузчиков, вместе с которыми проследовать до железнодорожных путей, где будет стоять грузовой автомобиль, в котором будут находиться автомобильные шины, которые они должны будут разгрузить. После этого Свидетель №3 вышел из салона своего автомобиля, подошел к центральному входу гипермаркета «Самбери», где встретил двух

ранее неизвестных ему парней-грузчиков, после чего они втроем пошли в сторону железнодорожных путей, где стоял автомобиль грузовик в кузове белого цвета марку и государственный регистрационный знак Свидетель № 3 не помнит, в будке которого находились автомобильные шины. В дальнейшем Свидетель № 3 и двое парней стали разгружать автомобильные шины. Где в это время находился Зильберман О.А., Свидетель №3 было не известно. Автомобильные шины они выгружали на землю. После того как они разгрузили автомобиль, то были задержаны сотрудниками полиции, после чего их доставили в УМВД России по г. Хабаровску для дальнейшего разбирательства. О том, что вышеуказанные автомобильные шины были похищены, Свидетель №3 известно было, об этом он узнал от сотрудников полиции.

Кроме приведенных показаний вина подсудимого Зильбермана О.А. подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 16.12.2019, с фототаблицей (т.1 л.д.58-68), согласно которому было осмотрено и изъято имущество, принадлежащего ООО «Дальшина», а именно: 28 автомобильных покрышек марки CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.12.2019 (т. 1 л.д.96-97), согласно которому изъятые в ходе осмотра места происшествия 16.12.2019, 28 автомобильных покрышек марки CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом задержания подозреваемого Зильбермана О.А. от 16.12.2020 (т. 1 л.д. 154-158), согласно которому 16.12.2019 в ходе личного обыска подозреваемого Зильбермана О.А. были обнаружены и изъяты сотовый телефоны марки «Joy’S SI» IMEI 1:№, IMEI 2:№, сим-карта компании ПАО «МТС» с абонентским номером: № , сотовый телефон марки «Joy’S SI» IMEI 1: №, IMEI 2:№, сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером: №;

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА (л.д.1 л.д.201-204), согласно которому ДАТА в ходе осмотра автомобиля марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион, принадлежащего свидетелю Свидетель №3, был обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Jinga Neon» IMEI №, IMEI №, сим-карта с абонентским номером: №. Участвующий в ходе осмотра места происшествия свидетель Свидетель № 3 пояснил, что вышеуказанный сотовый телефон принадлежит Зильберману О.А.;

- протоколом обыска ДАТА (т.1 л.д.187-193), согласно которому по месту жительства Зильбермана О.А. по адресу: г. Хабаровску, <адрес> обнаружена и изъята печать: «Акционерное общество РФП Лесозаготовка Хабаровский край ОГРН № ИНН: №»;

- протоколом осмотра предметов от 27.12.2019 (т. 1 л.д. 249-257), согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки Joys SI», IMEI 1:№, IMEI2:№, в который установлен в разъеме «siml» установлена сим-карта компании ПАО «МТС» №. На задней крышке указаны цифры «4526». При включении сотового телефона путем набора комбинации «*111*2*5#» устанавливается абонентский номер сим-карты компании ПАО «МТС» №; сотовый телефон марки «Joys SI», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в разъеме «siml» установлена сим-карта компании ПАО «МТС» № . На задней крышке указаны цифры «9598». При включении сотового телефона путем набора комбинации «*111*2*5#» устанавливается абонентский номер сим-карты компании ПАО «МТС» № . В контактах осматриваемого сотового телефона абонентский номер № записан как «2 водитель» (данный абонентский номер находится в пользовании свидетеля Свидетель №2); сотовый телефон марки «Jinga Neon» IMEI 1: № , IMEI 2: № , в разъеме «siml» установлена сим-карта компании ПАО «МТС» № . При

включении сотового телефона путем набора комбинации «*111*2*5#» устанавливается абонентский номер сим-карты компании ПАО «МТС» №. В данном сотовом телефоне в контактах записаны: «ФИО2 Двтк» с абонентским номером: №, «Печать 1200 РС Курьером» с абонентским номером: №.

При просмотре приложения «Whats App» обнаружен переписка с контактом записанным «ФИО2 ДВТК»:

11 декабря 2019 года в 13 час. 16 мин. исходящее сообщение контакту «ФИО2 ДВТК»: Добрый день! Заявка на данный момент - 265 (285) 70/19.5 не дорожка - 28 шт. и 195/65/15 -28 шт! АО «РФП Лесозаготовка» ИНН 2721173130».

11 декабря 2019 года в 13 час. 17 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Возможна ли отгрузка по вашей форме договора с спецификацией в отсрочку на 3-5 рабочих дней. Заранее спасибо».

11 декабря 2019 года в 13 час. 42 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Договор № 1046/Х-18 от 01.11.2018 бухгалтерия говорит этот есть договор не закрытый».

11 декабря 2019 года в 13 час. 43 мин.: исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Сколько по договору мы прописали отсрочку? И этот объем по резине в лимит установленный пройдет?».

11 декабря 2019 года в 13 час. 45 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «А вот сам договор я еще не нашёл».

11 декабря 2019 года в 13 час. 46 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «И есть ли у вас по этой заявке объем? Заявка «горит»... не исполненная лежит с той недели».

11 декабря 2019 года в 13 час. 47 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Если не найдете, то можно по вашей форме новый сделать, чтобы все быстрее было».

11 декабря 2019 года в 13 час. 47 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «После обеда всё уточню».

11 декабря 2019 года в 13 час. 47мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо! Спасибо!»

11 декабря 2019 года в 14 час. 29 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «сезонность какая?».

11 декабря 2019 года в 14 час. 30 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Всесез или зима».

11 декабря 2019 года в 14 час. 57 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Вторая заявка: 285/60/18, 285/55/20, 265/65/17 по 18 шт».

11 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Всесезонная или зима тоже».

11 декабря 2019 года в 15 час. 53 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: <данные изъяты>».

11 декабря 2019 года в 15 час. 55 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Если можно с счетом укажите в письме и сюда продублируйте - где и когда можно подъехать забрать то, что по наличию будет».

11 декабря 2019 года в 16 час. 08 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Вы сами своими силами будете забирать?»

11 декабря 2019 года в 16 час. 10 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Да конечно, машина скорее всего пойдет на общий склад сразу на Комсомольск, либо на отправку контейнером с временным хранением».

11 декабря 2019 года в 16 час. 49 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Сегодня успеете скинуть?».

11 декабря 2019 года в 16 час. 53 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Да».

11 декабря 2019 года в 16 час. 54 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Спасибо, ждём».

11 декабря 2019 года в 19 час. 26 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Счет отправил».

11 декабря 2019 года в 08 час. 16 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Доброе утро, просьба переделать позиции 2-14 шт, 3-14 шт, 4-4 шт. На почту только что отправил вам».

12 декабря 2019 года в 08 час. 26 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Ок», Доброе утро».

12 декабря 2019 года в 08 час. 28 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «У вас склад также на Сибирской находится?»

12 декабря 2019 года в 08 час. 32 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Я из командировки с Комсомольска приеду в четверг следующие и можно будет более подробно поговорить при встрече по всем позициям вашего ассортимента, заявки у нас постоянные и объемы маленькие. Главное наличие и цена конечно, по цене все обговаривается, при встрече объясню».

12 декабря 2019 года в 08 час. 33 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Склад все верно, на сибирской».

12 декабря 2019 года в 08 час. 33 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо!»

12 декабря 2019 года в 08 час. 36 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо, ждем переделанный счет, по ценам позже посмотрю как освобожусь».

12 декабря 2019 года в 09 час. 07 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Цены проходные... а следующий приход когда примерно ожидается?».

12 декабря 2019 года в 09 час. 10 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Сделаю запрос поставщикам», как ответят отпишусь».

12 декабря 2019 года в 09 час. 19 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Спецификацию будете делать? Или по фактуре оплата и с водителя доверенность».

12 декабря 2019 года в 09 час. 20 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «И просьба в резерв поставить весь объем, чтобы не было сюрпризов по количеству».

12 декабря 2019 года в 09 час. 24 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Ок)»

12 декабря 2019 года в 09 час. 26 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Ждем то- а счет, можно будет завтра или на след, неделе забрать?»

12 декабря 2019 года в 09 час. 33 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Давайте на следующей неделе, только нужно будет день обговорить»

12 декабря 2019 года в 09 час. 36 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «На понедельник тогда я думаю, если наши машины по маршруту заняты, наемная приедет».

12 декабря 2019 года в 09 час. 38 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «В любое время может подъезжать? Чтобы не стоял долго... Документы ему подготовить все заранее».

12 декабря 2019 года в 10 час. 09 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: в данном сообщение содержится сканированный в формата «PDF» счет на оплату № 1659 от 11 декабря 2019 года, согласно которой поставщиком является ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, покупателем является Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: 2721173130, КПП: №, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 «а», товар: 28 покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 8 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 10 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 117 600 рублей, итого: 459 200 рублей.

12 декабря 2019 года в 10 час. 14 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «согласованный счет с директором, посмотрите (одна позиция не была оприходована на склад из-за чего цена разная была и задвоена), спецификацию делаем с пометкой отсрочки платежа 3-5 дней, и в понедельник можете забирать по времени согласуем, все», «документы естественно все будут готовы».

12 декабря 2019 года в 10 час. 15 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «7 500 рублей конечно лучшая цена была...)»

12 декабря 2019 года в 10 час. 16 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо, скидывайте спецификацию тогда, сразу, распечатаем и подпишем».

12 декабря 2019 года в 10 час. 14 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Я с вами согласен, в следующий раз немного уступим Вам!!!»

12 декабря 2019 года в 10 час. 18 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Договорились».

12 декабря 2019 года в 10 час. 40 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: в данном сообщении содержится сканированная в формата «PDF» спецификация № 1 от 12 декабря 19 к договору поставки № 1046/Х-18 от 01 ноября 2018 г., согласно которой поставщиком является ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, покупателем является Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 «а». Условия поставки: 1. Условия оплаты: отсрочки оплаты 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, 2. Вид оплаты: безналичный счет, 3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Продавца г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4, наименование товара: 28 покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 120 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 117 600 рублей, итого: 459 200 рублей. Данная спецификация подписана поставщиком: директором филиала в г. Хабаровске ООО «ДВТК» Овчинниковым Е.А. по доверенности № 001 от 20.12.18 - Овчинниковым Е.А., также на спецификации имеется оттиск мастичной печати: «Дальневосточная торговая компания* Общество с ограниченной ответственностью*Московская область г. Королев* ОГРН: №».

12 декабря 2019 года в 10 час. 40 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «продублировал также на Вашу почту».

12 декабря 2019 года в 10 час. 44 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Все, вижу, спасибо! Оригинал водитель подписанный привезет! По машине сегодня-завтра» вам скажу.

12 декабря 2019 года в 10 час. 45 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Мы ждем подписанный скан спецификации!».

12 декабря 2019 года в 10 час. 47 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо!».

12 декабря 2019 года в 10 час. 56 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Как на месте Директор будет, подпишет, скину сразу вам!».

12 декабря 2019 года в 11 час. 00 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «ОК».

12 декабря 2019 года в 17 час. 57 мин. входящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Спецификацию не подписали ещё?».

12 декабря 2019 года в 17 час. 58 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Не было с утра на месте директора! Завтра с утра подпишу».

12 декабря 2019 года в 18 час. 00 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Ок»

13 декабря 2019 года в 09 час. 31 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Доброе утро, на почту отправил вам подписанную спецификацию»

13 декабря 2019 года в 09 час. 32 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: в данном сообщении содержится сканированный в формата «PDF» спецификация № 1 от 12 декабря 2019 года к договору поставки № 1046/Х-18 от 01 ноября 2018 г., согласно которой поставщиком является ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, покупателем является Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, 680000, Хабаровский й, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 «а». Условия поставки: 1. Условия оплаты: отсрочка оплаты 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, 2. Вид оплаты: безналичный расчет, 3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Продавца г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4, наименование товара: 28 покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 120 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 117 600 рублей, итого: 459 200 рублей. Данная спецификация подписана поставщиком: директором филиала в г. Хабаровске ООО «ДВТК» ФИО13 по доверенности № 001 от 20.12.18 - ФИО13, также на спецификации имеется оттиск мастичной печати: «Дальневосточная торговая компания* Общество с ограниченной ответственностью*Московская область г. Королев* ОГРН: №», покупателем: АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8., также имеется оттиск мастичной печати «Акционерное общество*РФП Лесозаготовка *Хабаровский край ОГРН № НН: №».

13 декабря 2019 года в 09 час. 37 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Машину планируем на утро понедельника, водитель будет с доверенностью и оригиналом спецификации».

13 декабря 2019 года в 09 час. 43 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Ок, сейчас всё ещё раз перепроверю и отпишусь».

13 декабря 2019 года в 09 час. 45 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо».

13 декабря 2019 года в 11 час. 12 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Вы проверили? Мне руководству надо тоже говорить решение».

13 декабря 2019 года в 11 час. 23 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Да, только после обеда, у нас склад будет занят, приходят контейнеры на разгруз! Хорошо?»

13 декабря 2019 года в 11 час. 24 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо, два примерно подъедет», «Отпишу ещё в понедельник конкретнее».

13 декабря 2019 года в 11 час. 25 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «А аккумуляторы у вас есть? Заявка будет позже», «Во вторую отгрузку бы приобрели у вас».

13 декабря 2019 года в 11 час. 31 мин. входящее сообщение от «ФИО2 ДВТК»: «Есть поставщик с которым мы работаем, могу у него» запросить! Скиньте заявку, проработаю».

13 декабря 2019 года в 11 час. 32 мин. исходящее сообщение «ФИО2 ДВТК»: «Хорошо, как со склада остатки отдадут, скину!».

При просмотре приложения «Почта Mail.ru» указана следующая информация: аккаунт: <данные изъяты>. ФИО2 ФИО8.

Во входящих письмах содержатся следующие сообщения:

11 декабря 2019 года в 18 час. 08 мин. от «<данные изъяты>» ООО «ДВТК» ФИО21, в данном сообщении содержится сканированная в формата «PDF» спецификация № 1 от 12 декабря 2019 к договору поставки № от 01 ноября 2018 г., согласно которой поставщиком является ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №, 41090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, покупателем является Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: 2722101001, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 «а». Условия поставки: 1. Условия оплаты: отсрочка оплаты 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, 2. Вид оплаты: безналичный расчет, 3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Продавца г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4, наименование товара: 28 покрышек марки «COR-DIANT _WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 120 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 17 600 рублей, итого: 459 200 рублей. Данная спецификация подписана поставщиком: директором филиала в г. Хабаровске ООО «ДВТК» ФИО13 по доверенности № 001 от 20.12.18 - ФИО13, также на спецификации имеется оттиск мастичной печати: Дальневосточная торговая компания* Общество с ограниченной ответственностью* Московская область г. Королев* ОГРН: 1075018020252». ДАТА в 10 час. 39 мин. от «<данные изъяты>» ООО «ДВТК» ФИО21, в данном сообщении содержится сканированный в формата «PDF» спецификация № 1 от 12 декабря 2019 к договору поставки № от 01 ноября 2018 г., согласно которой поставщиком является ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №,141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, покупателем является Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: № КПП: №, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 «а». Условия поставки: 1. Условия оплаты: отсрочка оплаты 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, 2. Вид оплаты: безналичный расчет, 3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Продавца г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4, наименование товара: 28 покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камер), размером 195/65/15, общей стоимостью 75 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR» (размером 265/70R 19.5), общей стоимостью 145 600 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размером 265/60R18 116T), общей стоимостью 120 400 рублей, 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 265/65R18 116T), общей стоимостью 17 600 рублей, итого: 459 200 рублей. Данная спецификация подписана поставщиком: директором филиала в г. Хабаровске ООО «ДВТК» ФИО13 по доверенности № 001 от 20.12.18 - ФИО13, также на спецификации имеется оттиск мастичной печати: «Дальневосточная торговая компания* Общество с

ограниченной ответственностью*Московская область г. Королев* ОГРН: №». В исходящих письмах содержатся следующие сообщения: 12 декабря 2019 года в 08 час. 13 мин. кому - «<данные изъяты>» ООО «ДВТК» ФИО21: «Доброе утро. Просьба исправить кол-во по заявке в счете: 2я позиция -1 4 шт, 3-я позиция - 14 шт, 4-я позиция - 4шт. С уважением к Вам и вашему бизнесу АО ФП Лесозаготовка» старший региональный менеджер отдела ОМТС ФИО8».

- протоколом осмотра документов от 10.02.2020 (т. 2 л.д.150-157), согласно которому осмотрены: документы, предоставленные представителем потерпевшего ООО «Дальневосточная транспортная компания» ФИО13: разовый пропуск от 16.12.2019, в котором содержится следующая информация: данный пропуск выдан ИП ФИО18 г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4, на въезд автомашины гос.номер: №, время выдачи пропуска: 13 час. 10 мин., время выезда а/м: 14 час. 35 мин., в данном пропуске имеются подписи сотрудника, выдавшего пропуск и сотрудника охраны; доверенность № 0000513 от 16.12.2019, выполненная на 1- м листе формата А-4. данной доверенности содержится следующая информация: организация: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, дата выдачи: 16 декабря 2019 года, доверенность действительна по 18 декабря 2019 года, АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: № , КПП: № , адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 А, счет № в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск, 040813608, корр.счет: № , доверенность выдана Свидетель № 2, паспорт: серия: №, №, кем ОУФМС России по Хабаровскому краю в Хабаровском районе, дата выдачи: 11.03.2016, на получение от ООО «ДВТК» ИНН: 5018123041, КПП: 505401001 материальных ценностей по счет на оплату № от ДАТА, перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению: 1. Покрышка Я АП 195/65/15 CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 б/к - в количестве 28 штук, 2. 3 АП 265/70 R19.5 Longmarch LM 508 143/141 J 16 PR - в количестве 14 штук, 3. 3 АП 65/60R18 116T Hankook RW10 - в количестве 14 штук, 4. АП 265/65R17 116T Hankook W10 112T - в количестве 14 штук. В данной доверенности имеются подписи руководителя предприятия - Свидетель №8 главного бухгалтера - ФИО9. Также имеется оттиск мастичной печати «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №»; спецификация № 1 от 12 декабря 2019 года, выполненная на 1 листе формата А-4. В данном документе содержится следующая информация: поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания», ИНН: № , КПП: № , 141090, Московская обл., г. Королев, Юбилейный мкр., ул. Пионерская, д. 1/4, пом. L, тел.: (495)44-26-60, покупатель: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 а, грузополучатель: АО «РФП Лесозаготовка», ИНН: №, КПП: №, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 а. Условия поставки: 1. Условия оплаты: отсрочка оплаты 3-5 дней после отгрузки товара со склада поставщика, 2. Вид оплаты: безналичный расчет, 3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Продавца в г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4. Базис поставки: г. Хабаровск, наименование: 1. Покрышка Я АП 195/65/15 CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 б/к - в количестве 28 штук, цена с НДС: 2 700, Сумма с НДС: 75 600, 2. 3 АП 265/70 R19.5 Longmarch LN1 508 143/141 J 16 PR - в количестве 14 штук, цена с НДС: 10 400 рублей, сумма с НДС: 145 600. 3 АП 265/60R18 116T Hankook RW10 - в количестве 14 штук, цена с НДС: 8 600, сумма с НДС: 120 400, 4. АП 265/65R17 116T Hankook RW10 112T - в количестве 14 штук, цена с НДС: 8 400, сумма с НДС: 117 600, итого: 459 200 руб. 00 коп. Также в данной спецификации имеются подписи сторон: поставщик: генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» ФИО12, имеется оттиск мастичной печати иной организации и печать: «ООО «ДВТК» Директор ф-ла в г. Хабаровске ФИО13 доверенности № 001 от ДАТА, покупатель: АО «РФП лесозаготовка» Свидетель № 8 имеется оттиск мастичной печати: «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край. ОГРН: №, ИНН: №»; счет на оплату № 1659 от 11 декабря 2019 года, выполненный на 1-м листе формата А-4. В данном документе содержится следующая информация: поставщик: ООО «ДВТК», ИНН: №, КПП: №, 141090, Московская область, г. Королев, Юбилейный мкр, ул. Пионерская, дом 1/4, пом. L, тел.: №, факс: №, покупатель: Закрытое акционерное общество «РФП Лесозаготовка», ИНН: 2721173130, КПП: 272101001, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 а, товары: 1. Покрышка Я АП 195/65/15 CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 б/к - в количестве 28 штук, цена с НДС (шт.): 2 700, Сумма с НДС: 75 600, 2. 3 АП 265/70 R19.5 Longmarch LM 508 143/141 J 16 PR - в

количестве 14 тук, цена с НДС (шт.): 10 400 рублей, сумма с НДС: 145 600, 3. 3 АП 265/60R18 116T Hankook RW10 - в количестве 14 штук, цена с НДС (шт.): 8 600, сумма с НДС: 120 400, 4. АП 5/65R17 116T Hankook RW10 112T - в количестве 14 штук, цена с НДС (шт.): 8 400, сумма с НДС: 117 600, итого: 459 200 руб. 00 коп. Данный счет подписан руководителем и бухгалтером ФИО17 по приказу № от ДАТА. Переписка с приложения «What's App», предоставленная свидетелем ФИО4 с заказчиком печати АО «РФП Лесозаготовка», в использовании которого находился абонентский номер: №, выполненная на 8-ми листах формата А-4.

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 21 мин.: «Здравствуйте, по печати, высылаю образец»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 22 мин: «Делаем автоматическую, доставка вашим курьером в центр, расчет наличкой ему же.»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 23 мин.: В данном сообщении содержится фотография с изображением печати: «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №» Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 23 мин.: «ИНН №»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 10 час. 24 мин.: «Здравствуйте. Хорошо. Напишите адрес доставки»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 24 мин.: «ОГРН №».

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 25 мин.: «Пушкина 43 ориентир», «На завтра»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 10 час. 25 мин.: «Хорошо. Чуть позже скинем макет для согласования. Завтра перед доставкой, напишем».

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 26 мин.: «Договорились, ждем, спасибо»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 ноября 2019 года в 10 час. 26 мин.: «Хорошего дня и отличного настроения!»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 27 мин.: «Взаимно»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 10 час. 48 мин.: «Подскажите, а до вечера сегодня сможете изготовить?».

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час. 12 мин.: «Да, сделаем».

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час.44 мин.: В данном сообщении содержится фотография с изображением печати: «РФП лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час.46 мин.: «Макет для согласования. Проверьте пожалуйста свои данные».

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 12 час. 46 мин.: «ОГРН не верно», «Еще 1 спереди одна», «Кроме этого все хорошо».

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час. 48 мин.: В данном сообщении содержится фотография с изображением печати: «РФП лесозаготовка» Акционерное общество <адрес>, ОГРН: №, ИНН: №»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 12 час. 56 мин.: «И ковычки ещё верхние и все»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час. 59 мин.: «Вот такие нашел». Также в данном смс-сообщении содержится фотография с изображением печати: «РФП Лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 00 мин.: «Все, отлично»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 12 час. 59 мин.: «Ок, отдаем в производство».

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 01 мин.: «Хорошо»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 02 мин.: «Синий цвет чтобы только»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 13 час. 02 мин.: «Может РФП лесозаготовка вытянем немного, чтоб было крупнее?»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 02 мин.: «Чернил имею ввиду».

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час.02 мин.: «Да не принципиально, ну хорошо»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 13 час. 02мин.: «Да, конечно. Это макет на компьютере»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 03 мин.: «Понял»

Исходящее смс-сообщение от свидетеля ФИО4 12 декабря 2019 года в 1 час. 59 мин.: «Вот такие нашел». Также в данном смс-сообщении содержится фотография с изображением печати: «РФП лесозаготовка» Акционерное общество Хабаровский край, ОГРН: №, ИНН: №»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 13 час. 04 мин.: «Да, так лучше»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 17 час. 23 мин.: «Ленина 32»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 07 час. 28 мин.: «Доброе утро, подскажите к 8 у вас получится привезти?»

Входящее смс-сообщение с абонентского номера: № 12 декабря в 07 час. 28 мин.: «Ленина 32».

- протокол осмотра документов, согласно которого осмотрен ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «МТС» исх. от 17.04.2020 № , с приложением на CD-R диске (т.3 л.д.129-138). В данном ответе содержится следующая информация: абонентский номер: № зарегистрирован на ФИО1, ДАТА года рождения, паспортные данные: № выдан 04.07.2013 Кыргызстан, абонентский номер: № зарегистрирован на ФИО3, паспортные данные: №, адрес: <адрес>, абонентский номер: № зарегистрирован на ФИО3, паспортные данные: №, адрес: <адрес> абонентский номер: № зарегистрирован на Свидетель № 3, ДАТА года рождения, паспортные данные: № выдан 25.03.2009 года Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном районе г.

Хабаровска, адрес: <адрес>, абонентский номер: № зарегистрирован на Зильбермана Олега Алексеевича, ДАТА года рождения, паспортные данные: № выдан 06.04.2006 года УВД Центрального района г. Хабаровска, адрес: <адрес>. На CD-R диске содержится детализация телефонных соединений по вышеуказанным абонентским номерам.

Согласно детализации по абонентскому номеру: № установлено, что:

11.12.2019 в 15 час. 50 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО21 Длительность разговора 87 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 133.

16.12.2019 в 09 час. 27 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО21 Длительность разговора 95 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 133.

16.12.2019 в 14 час. 37 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО21 Длительность разговора 37 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сибирская, 4.

11.12.2019 в 10 час. 00 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 149 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

11.12.2019 в 11 час. 08 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 65 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

11.12.2019 в 11 час. 09 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: №, находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 12 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 в 12 час. 49 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 27 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 в 14 час. 23 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 51 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 года в 17 час. 20 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 98 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 года в 17 час. 24 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 51 секунда. Сим-карта с абонентам номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: 35506410051369.Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 года в 17 час. 52 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 29 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

12.12.2019 в 17 час. 52 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 38 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

13.12.2019 в 07 час. 57 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 24 секунды. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

13.12.2019 в 08 час. 20 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский № , находящийся в пользовании свидетеля ФИО4 Длительность разговора 21 секунда. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 133.

Согласно детализации по абонентскому номеру: № установлено, что:

16.12.2019 в 11 час. 06 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 111 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 23.

16.12.2019 года в 13 час. 00 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 38 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26.

16.12.2019 года в 13 час. 06 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 28 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 12.

16.12.2019 года в 14 час. 24 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 20 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4.

16.12.2019 года в 14 час. 36 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 54 секунды. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в

сотовом телефоне с IMEI: 35571709771950. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4.

16.12.2019 года в 14 час. 58 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 15 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 51.

16.12.2019 года в 15 час. 02 мин. с абонентского номера: № осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №2 Длительность разговора 9 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: № . Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 51.

Согласно детализации по абонентскому номеру: № установлено, что:

-16.12.2019 года в 14 час. 42 мин. на абонентский номер: № осуществлен исходящий телефонный звонок с абонентского номера: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №5 Длительность разговора 26 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 118 «б».

16.12.2019 года в 14 час. 57 мин. на абонентский номер: № осуществлен исходящий телефонный звонок с абонентского номера: № , находящийся в пользовании свидетеля Свидетель №5 Длительность разговора 7 секунд. Сим-карта с абонентским номером: № активировалась в сотовом телефоне с IMEI: №. Базовые станции по данному абонентскому номеру расположены по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19 «а»;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов (т. 3 л.д.139-140), согласно которому ответ на постановление Центрального районного суда г. Хабаровска из ПАО «МТС» исх. от 17.04.2020 № 8899-ДВ-2020, с приложением на CD-R диске, признан и приобщен к уголовному делу в качестве иных документов;

- заключением эксперта № 177 от 25.03.2020 года, с фототаблицей (т.3 л.д.18-23), согласно которому оттиски печати ПАО «РФП Лесозаготовка» в спецификации № 1 от 12 декабря 2019 года, доверенности № 0000513 от 16 декабря 2019 года нанесены с использованием печати изъятой 17.12.2019 в ходе обыска у Зильбермана О.А. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67, кв. 111;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.12.2019 (т.1 л.д. 258-259), согласно которому сотовый телефон марки «Joy'S SI» IMEI 1: №, IMEl 2: №, сим-карта компании ПАО «МТС» с абонентским номером: №, сотовый телефон марки «Joy'S SI» IMEI 1: №, IMEI 2: №, сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером: №, сотовый телефон марки «Jinga Neon» IMEI 1: №, IMEI 2: №, сим-карту с абонентским номером: №, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.03.2020 (л.д.3 л.д.52-54), согласно которому печать: «Акционерное общество РФП лесозаготовка» Хабаровский край ОГРН № ИНН: №», признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 10.02.2020 (л.д.2 л.д. 158-159), согласно которому документы, предоставленные представителем ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13: разовый пропуск от 16.12.2019 года; доверенность № 0000513 от 16.12.2019 года; спецификация № 1 от 12 декабря 2019 года; переписка с приложения «What's App», предоставленная свидетелем ФИО4, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов;

- актом наблюдения № 5725 с от 18.12.2019 (т.1 л.д.244-248), согласно которому оперуполномоченным СО УР УМВД России по г. Хабаровску капитаном полиции ФИО6, совместно со старшим оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску старшим лейтенантом полиции ФИО15, оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по г. Хабаровску старшим лейтенантом полиции Свидетель №10, оперуполномоченным ОСО УР УМВД России г. Хабаровску капитаном полиции ФИО14, в соответствии со ст. 6, 7, 8 и 15 ФЗ РФ «Об оперативно - розыскной деятельности» в период времени с 12 часов 35 минут до 15 часов 30 минут 16.12.2019 проводилось оперативно - розыскное мероприятие «Наблюдение» в рамках полученной оперативной информации по ДПОП № 457030, в отношении Зильберман Олега Алексеевича, ДАТА, проживающего по адресу г. Хабаровск, <адрес>. Наблюдение началось в 12 часов 35 минут 16.12.2019 года, в момент когда Зильберман Олег Алексеевич, ДАТА вышел из подъезда № 3 дома 67 по улице Шеронова г. Хабаровска, при этом он был одет в черную вязанную шапку, в черный пуховик с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, в руках у Зильберман О.А. была желтая пластиковая папка для бумаг. Выйдя из подъезда Зильберман О.А. вел себя настороженно, оглядывался по сторонам, после чего пешком проследовал на ул. Шеронова, где сел в автомобиль марки « Suzuki SX4» г.р.з. № регион, за рулем данного автомобиля находился неизвестный мужчина. Зильберман О.А. совместно с неизвестным мужчиной проехались по центральным улицам г. Хабаровска, постоянно меняя направление. После чего Зильберман О.А. с неизвестным мужчиной около 13 часов 15 минут припарковались около дома № 51 «А» по ул. Лермонтова г. Хабаровска. Неизвестный мужчина остался в автомобиле, а Зильберман О.А. с желтой папкой вышел из автомобиля и прошел на автомобильную парковку СК «Платинум арена», в момент передвижения Зильберман О.А. вел себя настороженно, оглядывался по сторонам. На указанной автомобильной парковке Зильберман О.А. сел в кабину грузового автомобиля марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион. За рулем грузового автомобиля сидел неизвестный мужчина, Зильберман О.А. передал ему желтую папку, после чего бегом вернулся в автомобиль марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион. Далее, около 13 часов 40 минут два вышеуказанных автомобиля следовавших друг за другом по улицам города, автомобиль марки «Nissan Diesel» под управление неизвестного мужчины и автомобиль марки «Suzuki SX4» под управление неизвестного мужчины с пассажиром Зильберман О.А. приехали по адресу г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4. Грузовой автомобиль марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион заехал на территорию «Производственной базы» по указанному адресу, где ему в будку загрузили 20 комплектов колес. Зильберман О.А. и неизвестный мужчина на автомобиле марки «Suzuki SX4» г.р.з. № регион припарковались не далеко от данной базы на ул. Сибирской и стали ожидать, при этом осматривали прохожих и проезжающие машины. Около 14 часов 45 минут Зильберман О.А. и неизвестный мужчина на автомобиле марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион и второй неизвестный мужчина на грузовом автомобиле марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион, следуя друг за другом, выехали с адреса г. Хабаровск, ул. Сибирская, улицами города проследовали на ул. Батуевская ветка г. Хабаровска, где около 15 часов 00 минут припарковались. Грузовой автомобиль марки «Nissan Diesel» г.р.з. № 27регион припарковался около заезда в аптеку по адресу г. Хабаровск, ул. Батуевская Ветка, д. 20 «А». Автомобиль марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион припарковался на автомобильной парковке магазина «Самбери» по адресу г. Хабаровск, ул. Батуевская Ветка, д. 20. Из автомобиля марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион со стороны водительского места вышел неизвестный мужчина и прошел к двум другим неизвестным мужчинам, которые стояли на указанной парковке, после чего они прошли к грузовому автомобилю марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион. Далее грузовой автомобиль марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион проследовал вдоль железнодорожных путей к гаражам расположенным за магазином «Самбери». К данному грузовому автомобилю подошел неизвестный мужчина, который ранее был за рулем автомобиля марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион и двое неизвестных мужчин, которые ранее стояли на автомобильной парковке магазина «Самбери» по адресу г. Хабаровск, ул. Батуевская Ветка, д. 20. Неизвестный передал водителю грузового автомобиля денежные средства, после чего началась разгрузка колес из будки автомобиля марки «Nissan Diesel» г.р.з. № регион. В это время Зильберман О.А. сел на водительское место автомобиля марки «Suzuki SX 4» г.р.з. № регион, припаркованного на автомобильной стоянке около магазина «Самбери» и проехал к железнодорожным путям расположенным недалеко от зоны разгрузки колес, и, оставшись в автомобиле стал наблюдать за разгрузкой. Далее было принято решение о задержании гр. Зильберман О.А. и неизвестных мужчин, которые принимали участие в разгрузке колес с

целью их доставления в УМВД России по г. Хабаровску. В связи, с чем в 15 часов 30 минут ОРМ «Наблюдение» было прекращено.

Проанализировав представленные в ходе судебного следствия доказательства, материалы дела, оценив их в совокупности, суд считает вину подсудимого Зильбермана О.А. полностью установленной и доказанной в судебном заседании.

Суд приходит к выводу, что факт совершения мошенничества Зильберманом О.А. в отношении ООО «Дальшина» и ООО «Дальневосточная торговая компания» установлен и доказан в судебном заседании.

Суд действия подсудимого Зильбермана О.А. квалифицирует:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Дальшина» – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания»- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что Зильберман О.А. в период времени с 13.11.2019 по 18.11.2019, находясь на территории г.Хабаровска, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил имущество, принадлежащие ООО «Дальшина», причинив тем самым ущерб в крупном размере на сумму 997840 рублей;

он же в период с 11.12.2019 по 16.12.2019 на территории г.Хабаровска, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил автопокрышки (автошины), принадлежащие ООО «Дальневосточная торговая компания» на общую сумму 459200 рублей, что является крупным размером, причинив указанной организации ущерб на указанную сумму.

Указанную квалификацию суд считает обоснованной и основывает свой вывод на следующем.

Об умысле подсудимого Зильбермана О.А. на мошенничество свидетельствуют фактический характер его действий, который, представляя поддельные документы, информирующие о его ложных установочных данных и гарантирующих своевременную оплату, которую как установлено в судебном заседании он не планировал осуществлять, получил обманным путем от потерпевших ООО «Дальшина» и ООО «Дальневосточная торговая компания» автошины, чем причинил крупный ущерб каждой из организаций на сумму 997 840 рублей и 459 200 рублей соответственно.

Согласно примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что Зильберман О.А. похитил имущество путем мошенничества у ООО «Дальшина» на общую сумму 997 840 рублей и у ООО «Дальневосточная торговая компания» на общую сумму 459 200 рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак «крупный размер» хищения – нашел свое подтверждение по каждому из преступлений.

Все преступления совершены с корыстным мотивом.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что Зильберман О.А. не совершал преступления в отношении ООО «Дальшина» опровергается показаниями свидетеля Свидетель № 1, который пояснил, что подсудимый его нанял для получения и перевозки товара, при этом представил поддельные документы на несуществующее лицо, которому представился другим лицом и которому он по поручению подсудимого доставил похищенное имущество. В ходе следствия и в судебном заседании он опознал подсудимого Зильбермана О.А. как лицо, который его нанял на проведение вышеуказанных работ; представителя

потерпевшего ФИО10, свидетеля ФИО7, о том, что подсудимый представился иным лицом, вел с ними переговоры касаемо покупки шин, гарантируя производство оплаты после получения имущества, однако после получения товара скрылся; показаниями свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что подсудимый нанял его, чтобы повозить по городу и помочь перегрузить автомобильные шины за денежное вознаграждение; показания свидетеля Свидетель № 8 В.В., который пояснил, подсудимый ему не знаком и в их организации никогда не работал, предоставленные документы на приобретение шин он не подписывал, ему они не принадлежат, подпись выполнена не им.

Суд, оценивая показания Зильбермана О.А. касаемо событий с 11.12.2019 по 16.12.2019 в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания», данных в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, признает их достоверными и относимыми, поскольку они не противоречат другим исследованным в суде доказательствам.

Оснований для признания указанных показаний подсудимого недопустимым доказательством не имеется, допрос проводился в присутствии защитника, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе и предусмотренного ст. 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против самого себя. До начала допросов он предупреждался о возможном использовании показаний в качестве доказательств. Сообщенные Зильберманом О.А. сведения нашли подтверждение и в приведенных в приговоре показаниях свидетелей.

Доказательствами вины Зильбермана О.А. являются показания представителя потерпевшего ФИО13 и свидетеля ФИО21, согласно которым они согласно полученного заказа от подсудимого, представившегося иным лицом, на покупку автопокрышек, предоставив поддельные документы на не существующее лицо, реализовали ему имущество, после чего подсудимый скрылся без предоставления оплаты; показания свидетеля оперуполномоченного Свидетель № 10, согласно которым им проводилось ОРМ «Наблюдение» в отношении Зильбермана О.А., в результате чего подсудимый подтвердил, что путем обмана похитил покрышки и полностью признал свою вину; показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым подсудимый его нанял на получение и перевозку груза, предоставив поддельные документы на ложное лицо, свидетелей Свидетель №5 и Свидетель № 4, которые согласно, поступившей заявки занимались разгрузкой автомобильных покрышек; показания свидетеля Свидетель №8 В.В., который пояснил, что в их организации подсудимый никогда не работал, предъявленные и подписанные от его имени документы на получение автопокрышек он видит впервые, имеющаяся в них подпись ему не принадлежит, показания свидетеля ФИО4 согласно которым подсудимый заказал печати организации «РФП лесозаготовка»; показания свидетеля Свидетель №3 согласно которым, подсудимый нанял его, чтобы повозить по городу и помочь перегрузить автомобильные шины за денежное вознаграждение.

Кроме того, показания Зильбермана О.А. объективно подтверждаются и данными, содержащимися в материалах дела, - протоколами осмотра места происшествия, протоколом обыска и задержания, протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель Свидетель №1 опознал подсудимого, который передал документы на перевозку грузка и рассчитался с ним за проделанную работу; актом наблюдения, протоколами очных ставок, протоколами проверки показаний на месте, протоколом осмотра документов и предметов, заключениях экспертов, в связи, с чем довод стороны защиты о том, что Свидетель №1 не был уверен при опознании Зильбермана О.А., в суде давал показания указывая на Зильбермана О.А. с целью избежание ответственности, является несостоятельным.

Анализируя показания представителя потерпевшей ФИО10, представителя потерпевшего ФИО13,и свидетелей Свидетель №1, ФИО7, ФИО20, Свидетель №8 В.В., ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №10 и ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд признает их достоверными и относимыми, поскольку они не противоречат другим, исследованным в суде доказательствам, и только дополняют их, они последовательны при производстве по делу, а также нашли свое подтверждение как в процессе судебного разбирательства, так и в

материалах дела. Оснований не доверять показаниям свидетелей, которые в ходе следствия подробно и согласованно давали аналогичные показания изолированно друг от друга, у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого свидетелями, суд не усматривает. Не представлено таковых и стороной защиты.

Противоречия в показаниях вышеуказанных свидетелей несущественные и не имеют значения для юридической оценки действий Зильбермана О.А.

Оснований для оговора Зильбермана О.А. вышеуказанными свидетелями судом не установлено, поскольку из их пояснений в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что свидетели неприязненных отношений к подсудимому не испытывают.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд признает каждое из приведенных в приговоре доказательств, допустимым, относимым и достоверным, так как они получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления и объективно отражают место, время, способ и цель совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность Зильбермана О.А. в совершении преступлений.

Протоколы следственных и иных процессуальных действий составлены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает.

Заключение судебной экспертизы № 321-Э и судебной экспертизы № 177, проведенной по делу, дано соответствующим экспертом в пределах своей компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Оно обоснованно, соответствует обстоятельствам дела, согласуется с другими доказательствами по делу, а поэтому сомнений у суда не вызывает, в связи с чем суд расценивает его как полноценный источник доказательств.

Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий подсудимый Зильберман О.А.. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими у суда не имеется. Зильберман О.А. на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого, и обстоятельств совершения им преступлений, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, поскольку преступления совершены им осознано.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания в отношении Зильбермана О.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжкие преступления, обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка; состояние здоровья и молодой возраст подсудимого; по преступлению в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания» суд также признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, о чем свидетельствуют подробные показания Зильбермана О.А. с указанием всех обстоятельств совершенного преступления; участие при проведении следственных действий; признание вины; раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из преступлений, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ – назначения наказания ниже низшего предела, а также более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкциями статей УК РФ, по каждому из преступлений суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого Зильбермана О.А. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую по каждому из преступлений.

Учитывая изложенное, применяя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также с учетом норм ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества с применением в отношении него ст. 73 УК РФ. Суд считает нецелесообразным назначение наказания в виде штрафа с учетом материального положения Зильбермана О.А., а также для назначения Зильберману О.А. меры наказания в виде принудительных работ и дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку приходит к выводу о том, что меру наказания подсудимому необходимо назначить в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут способствовать его исправлению.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку имущественный вред ООО «Дальшина» в сумме 997840 рублей причиненный Зильберманом О.А., не возмещен в добровольном порядке, то исковые требования ООО «Дальшина» подлежат удовлетворению в полном объеме путем взыскания с подсудимого в счет возмещения причиненного ущерба в размере 997840 рублей.

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 20.05.2020 наложен арест на денежные средства Зильбермана О.А. в размере 40100 рублей в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, в связи удовлетворением гражданского иска потерпевшего ООО «Дальшина», имеются основания на обеспечение взыскания на денежные средства в размере 40100 рублей.

Решая судьбу вещественного доказательства, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

В силу ч.1, 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Зильберман О.А. против взыскания издержек не возражал. Судом оснований для освобождения от судебных издержек не установлено.

Гражданский иск ООО «Дальневосточной торговой компанией» не заявлен.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Зильбермана Олега Алексеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Дальшина») в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Зильберману О.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Зильберману Олегу Алексеевичу наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Зильбермана О.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган не менее одного раза в месяц для регистрации и отчета о своем поведении.

Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными.

Меру пресечения Зильберману О.А. - запрет определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Взыскать с Зильбермана Олега Алексеевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальшина» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 997840 рублей 00 копеек.

Обратить взыскание на имущество Зильбермана О.А., на которое наложен арест постановлением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 20.05.2020, в целях обеспечения гражданского иска ООО «Дальшина» – денежные средства в размере 40100 рублей, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Хабаровску (г. Хабаровск ул. Тимирязево, д.65).

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- сотовый телефон марки «Joy’S S1» IMEI1: №, IMEI 2: №, с сим-картой компании ПАО «МТС» с абонентским номером: № сотовый телефон марки «Joy’S S1» IMEI 1 :№, IMEI 2: № с сим-картой ПАО «МТС» с абонентским номером: №; сотовый телефон марки «Jinga Neon» IMEI 1:№, IMEI 2: №, с сим-картой с абонентским номером: № – хранящиеся при уголовном деле, по вступлению в законную силу приговора, вернуть законному владельцу Зильберману О.А.;

- печать АО «РФП Лесозаготовка» - хранящееся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, уничтожить;

- 28 автомобильных покрышек марки «CORDIANT_WINTER_DRIVE PW-1 (без камере размером 195/65/15, 14 автомобильных покрышек марки «Longramarch LM 508 143/141 16 PR* размером 265/70R 19.5), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10» (размерам 265/60R18 116T), 14 автомобильных покрышек марки «Hankook RW 10 112T» (размером 165/65R18 116T) – находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ООО «Дальневосточная торговая компания» ФИО13, оставить ему по принадлежности.

Процессуальные издержки возложить на Зильбермана Олега Алексеевича.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд г. Хабаровска через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденный, содержащийся под стражей, в тот же срок с даты получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Осужденный вправе пользоваться помощью защитника, приглашенного либо назначенного, о чем он должен заявить в своей апелляционной жалобе либо в возражениях.

Судья Т.М. Водолажская

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».